

الخلاصة

في مادة

اصول غير احناف (نصي وموضوعي
جالتة بشرية

احجز معنا من الان
لاقوى كورس مراجعة لهذه المادة

يعنى ايه مذكرة الخلاصة والسؤال والجواب؟؟؟

مذكرة تحتوى على تلخيص لأهم الموضوعات
التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي
مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن
التطويل الممل أو التقصير المخل حتى تكون
في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم
المواضيع التي تكون محل أسئلة الامتحان
(دون عناء)...

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق



01012777435



01020964686



زوروا صفحتنا: مركز تبارك للخدمات التعليمية

ع عطفة الجزائر- ش الشيخ محمد عبده - خلف مستشفى الحسين الجامعي -
أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين فرع الدراسة - بجوار الجامع الأزهر

جوار تبارك
٢٠١٥/٥

الدراسة النصية ص ٤٠

اولا / الدراسة الموضوعية

س: عرف الإجمال لغة واصطلاحاً؟

المطلب الأول: معنى الإجمال ودخوله في النصوص الشرعية

الفرع الأول: معنى الإجمال

المعنى اللغوي:

المجل مفعّل من أجل بمعنى جاء بجميل، وأجمل بمعنى حصل الشيء، يقال: أجملت الشيء إذا حصلته، وأجملت الحساب إذا جمعته، أي جمعت أحاده وكمّلت أفرادها.

المعنى الاصطلاحي:

هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

وقد أبطل الآمدي هذا التعريف، فقال: "وهو فاسد، فإنه ليس بمانع ولا جامع.

وعرفه أبو الحسين البصري في "المعتمد": بأنه ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه.

وعرفه إمام الحرمين في الورقات: "بأنه ما يفقّر إلى البيان".

وأرى: أنه لا مانع من تعريف المجمل بأي حد مما سبق ولا يقال إنه حصر الإجمال في الألفاظ لأن المقصود تعريف المجمل على ما هو غالب ولعل الغالب هو الإجمال في الألفاظ.

لذا عرف الفتوح المجمل بتعريف يحقق هذا المعنى فقال: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

س: وضع حكم الإجمال في النصوص الشرعية؟

الفرع الثاني: الإجمال في النصوص الشرعية

الذي عليه الجمهور هو جواز ورود الإجمال في كلام الله سبحانه وتعالى، وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب داود الظاهري إلى خلاف هذا.

وقد ذكر البعض أنه لم يخالف أحد في وقوع الإجمال في النصوص الشرعية إلا داود الظاهري.

قال أبو بكر الصيرفي: "ولا أعلم أحداً أبي هذا إلا داود الظاهري".

وقال ابن النجار: "وهو أي المجمل في الكتاب أي القرآن والسنة. أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لداود الظاهري".

قال بعضهم: "لا نعلم أحداً قال به غيره، والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى.

وقد نقل الإمام فخر الدين الرازي حجة داود الظاهر فقال:

بأن الكلام إما أن يذكر للإفهام أو لا للإفهام، والثاني عبث غير جائز على الله تعالى.

والأول: إما أن يكون قد قرن بالمجمل على بينه، أو لم يفعل ذلك والأول تطويلاً من غير فائدة: لأن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل، ثم بيان ذلك المجمل بلفظ آخر.

والثاني: باطل لأنه إذا أراد الإفهام مع أن اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفاً بما لا يطاق وإنه غير جائز.

س: ما أسباب الإجمال؟

المطلب الثاني: أسباب الإجمال وأنواعه وحكمه

الفرع الأول: أسباب الإجمال

السبب الأول: وقوع الإجماع بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}، فيحتمل كون الواو عاطفة، ويكون المعنى: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاً. ويحتمل أن تكون مستأنفة وبهذا يكون الوقف على "إلا الله".

السبب الثاني: وقد يكون بسبب الاشتراك كالقرء فإنه متردد بين الحيض والظهر، والعين فإن لفظ "العين" متردد بين العين

- الباصرة والعين الجارية، والذهب والجاسوس وغير ذلك.
- السبب الثالث:** وقوع الإجمال بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة مع عدم وجود دليل على عدم إرادة الحقيقة كما في قولك: رأيت بحرًا في الحمام.
- السبب الرابع:** وقوع الإجمال بسبب إرادة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة الدالة على التعيين، كلفظ البقرة في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}.
- السبب الخامس:** وقوع الإجمال بسبب التردد في عود الضمير أو في مرجع الضمير، مثل الضمير في كلمة "جداره" في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره.
- السبب السادس:** وقوع الإجمال بسبب تردد الصفة كما لو قلنا: زيد طبيب ماهر " فصفة المهارة يحتمل عودها إلى ذات زيد، ويحتمل الطبيب الذي هو مهنة له.
- السبب السابع:** قد يكون الإجمال كذلك بسبب التخصيص بمجهول.
- ويكون الإجمال هنا في عام خص بمجهول، أو في عام خص بمستثنى مجهول، أو في عام خص بصفة مجهولة.
- ومثال الإجمال في عام خص بصورة مجهولة: كما لو قال: "اقتلوا المشركين ثم قال بعد ذلك "بعضهم غير مراد لي من لفظي" فإن قوله: اقتلوا المشركين بعد ذلك يكون مجملًا: حيث إن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملًا فكان مجملًا.
- ومثال الإجمال في عام خص بمستثنى مجهول: قوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}. فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي مجملًا ومن هنا كان مجملًا.
- ومثال العام الذي خص بصفة مجهولة: ما ورد في قوله تعالى: {وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ}.
- السبب الثامن:** وقوع الإجمال بسبب انتقال اللفظ أو إخراجه من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى شرعي أراده الشارع كالألفاظ: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها.

س: ما أنواع الإجمال؟

الفرع الثاني: أنواع الإجمال

أولاً: الإجمال في الألفاظ:

الإجمال في الألفاظ يتأتى في الحالات الآتية:

- ١- أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملًا في موضوعه.
- ٢- أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه.
- ٣- أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملًا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه.

الحالة الأولى:

الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملًا في موضوعه. كأن يكون اللفظ محتملًا لمعان كثيرة ولا يمكن حمله على بعضها، حيث إن الحمل على البعض ليس أولى من البعض الآخر، كأن يكون اللفظ مجملًا بين حقائقه، أو يكون اللفظ مجملًا بين أفراد حقيقة واحدة.

أما كون اللفظ مجملًا بين حقائقه فهو كلفظ "القرء" الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

الحالة الثانية: الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه، كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء المجهول، أو بدليل منفصل.

مثال: الصفة المجملة قوله تعالى: {وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فلو كنا لا ندري ما هو الإحصان كان الإجمال.

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} فظاهر هذا الاستثناء مجمل واستثناء الكلام المجمل من الكلام المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملًا كذلك.

الحالة الثالثة:

الأولى: في الأسماء الشرعية كما في أمر الشارع بالصلاة أو غيرها من الألفاظ التي لها معنى شرعي مراد ففي هذه الحالة لا بد من بيان المراد.

والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بمعنى أن الإجمال يكون لتردد اللفظ بين مجازاته المتعددة.

الأول: انتقاء الحقيقة، كأن يقترن اللفظ بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وإلا ما كان هناك معنى إجمالي، فإذا لم تكن هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي حمل اللفظ على المعنى الحقيقي.

الثاني: أن تتكافأ المجازات ولم يوجد ما يرجح أحد المجازات.

لذا فإن هناك عوامل بها يتم ترجيح أحد المجازات وهي:

١- كون أحد المجازات أقرب إلى الحقيقة من غيره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" فهنا دخل النفي على الحقيقة الشرعية وهي ذات الصلاة.

٢- كون أحد المجازات أعظم مقصوداً، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثِلَةُ}، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ} فقد دخل التحريم - هنا - على ذات الميثنة في الآية الأولى.

ثانياً: الإجمال في الأفعال:

النوع الثاني من أنواع الإجمال هو الإجمال في الأفعال، وهو ما إذا وقع الفعل ولم يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه، فإنه يحكم عليه بالإجمال.

س: ما حكم الإجمال؟

الفرع الثالث: حكم الإجمال

اقتضت حكمة التشريع أن تأتي العبارات التكليفية مشتملة على ألفاظ لا يمكن معرفة تفصيلها من ذات اللفظ ولا بمجرد الاجتهاد في التفسير والبيان، بل لا بد من مبين يبين هذا الإجمال ويوضحه، فيعين المجتهد على فهم المجمع وإدراك صورته المختلفة وجزئياته المتشعبة، فكان الإجمال حكمة لتأمل المتأملين وتدبر المتدبرين.

لذا كان البعض من العبارات القرآنية الخاصة بالتكاليف الشرعية مجعلاً، وقد قامت السنة النبوية الشريفة بوظيفة البيان والتوضيح، قال تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.

س: وضع المسائل التي اختلف فيها هل هي سبيل الإجمال أم لا؟

المطلب الثالث: فيما قيل فيه: إنه من قبيل الإجمال

الفرع الأول: ما ورد في قوله تعالى: والسارق والسارقة.. أيديهما.

اختلف العلماء فيما ورد في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} هل هناك إجمال فيما يتعلق بلفظ "اليد" ولفظ "القطع" أم لا؟

فالذي عليه الجمهور أنه لا إجمال في لفظ "اليد" أو في لفظ "القطع" وهذا هو ما صرح به معظم العلماء من أهل الأصول؛ ففي تشييف المسامع قال ابن السبكي: "فلا إجمال في آية السرقة"، وقال الزركشي في شرح هذا النص: "أي لا في اليد ولا في القطع".

وقال الفخر الرازي: "قال بعضهم: آية السرقة مجعلة في اليد، وفي القطع بمعنى أنه لم يقل بالإجمال فيها إلا البعض القليل فقط".

أولاً: وجهة نظر الجمهور:

استند الجمهور في قولهم إنه لا إجمال فيما يتعلق بلفظ "اليد" ولفظ "القطع" الواردان في الآية الكريمة **بالآتي:**

بالنسبة للفظ "اليد" الوارد في النص القرآني الكريم هذا اللفظ لا إجمال فيه؛ لأن "اليد" حقيقة في الكل، أي في جملة العضو من الأصابع إلى المنكب، وإذا كانت كذلك كانت مجازاً فيما عداه. بدليل أنه يصح أن يقال إذا أبينت اليد من المرفق أو من

الكوع: هذا بعض اليد لا كلها. فسمي اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض اليد.

ثانيا: وجهة نظر من قال بالإجمال:

استدل من قال بالإجمال: بأن لفظ "اليد" له إطلاقات متعددة:

فيطلق على اسم العضو من أطراف الأصابع إلى المنكب، ويطلق كذلك إلى المرفق، ويطلق إلى الكوع، فهذه إطلاقات متعددة وكلها محتملة، وحيث لا قرينة ترجح المراد تحقق الإجمال ولا بد من البيان، وهنا جاءت السنة بالبيان حيث قطع صلى الله عليه وسلم يد "السارق" من الكوع فحصل البيان.

ومن هنا فإن القطع أريد به الإبانة فإنه لا بد من قرينة أو دليل وحيث لا قرينة تحقق الإجمال، ولا بد من البيان، ومن هنا جاء البيان عن طريق السنة النبوية الشريفة.

وقد أجيب عن هذا:

بأن اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب، بدليل أنه إذا قطع بعض اليد فإنه لا يقال: قطعت يد فلان بالكلية. كذلك فإن القطع في اللغة هو الإبانة فإذا أضيف إلى شيء كان المطلوب إبانة ذلك الشيء. والله أعلم.

س: وضع رأي الجمهور في الفرع الثاني؟

الفرع الثاني: ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.

واستند الجمهور إلى: أن اللفظ وإن كان بوضعه في اللغة يقتضي نفي نفس الخطأ ونفس النسيان وهو محال إلا أنه يمكن الإضمار فيحمل على رفع حكم الخطأ والنسيان، فيكون المقصود هو رفع المؤاخظة والعقاب. وهذا ظاهر فيه، وإن لم يكن ظاهراً يعرف أهل اللغة فهو ظاهر باستعمال العرف: لأن السيد إذا قال لعبده المخطئ: "رفعت عنك الخطأ" انصرف هذا إلى رفع المؤاخظة والعقاب. حيث إن العرف يقتضي ذلك فينصرف المعنى إليه لذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أمته بهذا انصرف المعنى إلى الحكم وهو رفع المؤاخظة والعقاب وينتفي الإجمال.

وقد استند هؤلاء إلى أن هذا من قبيل الإجمال لتردد اللفظ بين نفي الصورة، ونفي الحكم.

وأجيب عن الأول: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مراداً لأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى هذا النص وهو محال، فتعين أن يكون المراد نفي الحكم، وانتفى الإجمال.

وأجيب عن الثاني: بأن هناك دليل على المراد من المضمرات إما بالعرف أو بغيره فانتفى الإجمال.

س: ما رأي الجمهور في مسألة الفرع الثالث قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}؟

الفرع الثالث: ما ورد في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}

اختلف العلماء فيما إذا كان في قوله تعالى: {برؤوسكم} إجمال أم لا، وقد نشأ هذا الخلاف نتيجة اختلافهم في المقدار الواجب مسحه. فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في اللفظ وأنه من قبيل المبين.

وقد استند الجمهور إلى أن الصحابة سمعوا الآية وعملوا بمقتضاها، ولو كان هذا من قبيل الإجمال لتوقفوا في العمل بمقتضاها.

فذهب البعض إلى القول: بأنه مبين في الكل وهذا هو مذهب المالكية ونسبه الأمدى إلى القاضي عبد الجبار وابن جني.

وذهب البعض إلى أن عرف استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه، لذا فإن اللفظ مبين فيما ينطبق عليه اسم المسح عرفاً، والعرف من أهل اللغة عادة يقتضي إلصاق المسح بالرأس فقط بغض النظر عن الكل أو البعض، فإذا قال القائل:

وذهب البعض الآخر من الشافعية إلى أن "الباء" للتبعية فيكون المطلوب هو مسح البعض لا الكل.

ذهب البعض من الحنفية إلى تحقق الإجمال في قوله تعالى: {برؤوسكم} لتردده بين مسح الكل ومسح البعض، فيحتمل مسح

جميع الرأس ويحتمل مسح بعض الرأس، وإذا ثبت الاحتمال تحقق الإجمال، وافتقر إلى البيان.

س: وضع رأي الجمهور في مسألة الفرع الرابع قال تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم }؟

الفرع الرابع: ما ورد في قوله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم }

قد تأتي نصوص شرعية يضاف التحليل والتحريم فيها إلى الأعيان كما في قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } وقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُيْتَّةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ }، وغير هذا مما أضيف فيه التحليل والتحريم إلى الأعيان.

فذهب الجمهور إلى أن هذه النصوص لا إجمال فيها وإنما هي من قبيل المبين. وقد استند الجمهور إلى أن التحليل والتحريم إذا أضيف إلى عين فإن العرف قاض بأن المقصود منه الفعل لا نفس العين؛ أي فيما وقع فيه التحريم والتحليل على الأعيان.

وذهب البعض منهم الكرخي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، ونفر من الشافعية إلى أن الألفاظ التي علق التحريم أو التحليل فيها بالأعيان مجملة، لأن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال المقدورة للمكلف، وحيث إن الأعيان نفسها غير مقدورة للمكلف فإنه لا يتعلق بها تحليل لا تحريم، لذا فإنه لا بد من الإضمار وهو إضمار أفعالنا وهي كثيرة، في النسبة للميتة يتأتى الأكل، واللمس، والبيع، والانتفاع، وبالنسبة للأم يتأتى تحريم النظر، واللمس، والوطء وخلافه، وهكذا.

وأرى: أن الحق مع الجمهور؛ لأن العرف قاض في مثل هذه الأمور. والله أعلم.

س: وضع ما ورد من خلاف في حرف النفي إذا دخل على الفعل؟

الفرع الخامس: ما ورد من خلاف في "حرف النفي" إذا دخل على الفعل

اختلف العلماء في حرف النفي إذا دخل على الفعل المكلف به شرعاً كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام إلا لمن يبيت الصيام من الليل" وغير هذا ممن الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة وانتهى فيها الفعل والمراد نفي صفته.

الذي عليه الجمهور: أن هذه النصوص التي دخل حرف النفي فيها على الفعل المطلوب شرعاً ليست من قبيل المجمل بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية.

وذكر الآمدي دليلاً مفصلاً للجمهور في هذا فقال: والمختار: أنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع اللغوي.

فإن قيل الأول: فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذا الغالب منه.

وإن قيل بالثاني: فلا إجمال - أيضاً - إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى وليس كذلك.

المذهب الثاني: وهو منسوب للقاضي أبي بكر، وأبي عبد الله البصري وبعض المعتزلة، وقد اختلف هؤلاء في سبب الإجمال.

فأرى البعض: أن هذه الألفاظ ومثلها ظاهرة في الوجود ونفي الكلام ومن هنا جاء الإجمال.

ورأى البعض: أنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز.

وقال الزركشي: "وزعم المازري" أو الماوردي: "أن القاضي قال بالوقوف في هذه المسألة.

س: وضع مسألة "فيما إذا كان للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي مع بيان الآراء في هذه المسألة؟

الفرع السادس: فيما إذا كان للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة مذاهب:

الأول: وبه قال أكثر العلماء: أنه لا إجمال؛ لأنه يحمل في هذه الحالة على المسمى الشرعي.

الثاني: وإليه ذهب القاضي الباقلاني: أنه يكون من قبيل المجمل.

الثالث: واختاره الآمدي: هو القول بالتفصيل، حيث قال: المختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك.

الرابع: وبه قال الغزالي: إذا كان الأمر في مقام الإثبات حمل على المعنى الشرعي، وإذا كان في مقام النهي وما في معناه كالنفي فإنه يكون مجملاً.

وأرى: أن القول بعدم الإجمال أول؛ لأن الشارع حينما وضع هذه المسميات لمعان شرعية فإنما يكون قد قصد المسمى الشرعي من تلك الألفاظ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات فيجب حمل كلامه على الشرعي في أي حال. والله أعلم.

س: عرف البيان لغة، واصطلاحاً؟

المبحث الثاني: حقيقة البيان وما يقع به

حقيقة البيان

البيان في اللغة اسم مصدر "بيان":

ويطلق على التبيين الذي هو مصدر "بين" وهو "المبين".

قال الجرجاني: البيان: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله.

معنى البيان اصطلاحاً: هناك إطلاقات متعددة لاحظها العلماء عند تعرفهم للبيان **ومن هنا تعددت معاني**

البيان بالنظر إلى هذه الإطلاقات:

وأهم هذه الإطلاقات الآتي:

أولاً: يطلق البيان ويراد به "التبيين" الذي هو فعل المبين.

ثانياً: يطلق على متعلق التبيين وهو المدلول أي "المبين".

فمن نظر إلى الإطلاق الأول وهو فعل المبين عرف البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

لذا قال الجصاص: "هو إظهار المعنى وإيضاح للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به ويشته من أجله" وقد تبعه السرخسي.

كما اعترض على هذا التعريف: بأنه غير جامع، لخروج المبين ابتداءً دون سابق إشكال، فهذا بيان ومع هذا فإن التعريف لا يشمل.

أما من نظر إلى البيان على أنه متعلق التبيين وهو المدلول "المبين" فقال: البيان هو: العلم الحاصل عن دليل.

وقد نسب هذا التعريف إلى أبي عبد الله البصري وغيره.

وقال الماوردي: "جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به".

س: وضح ما يقع به البيان؟

المطلب الثاني: ما يقع به البيان

قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وهنا يخبر المولى تبارك وتعالى من خلال الآية الكريمة أن الحاجة إلى البيان قائمة، وأن التكليف قد يأتي مجملاً للاختبار والابتلاء ثم يأتي البيان للفعل والامثال.

أولاً: البيان بالقول

هذا من الأمور التي لا خلاف فيها بين العلماء، لذا قال ابن النجار: "ويحل البيان بقول بلا نزاع بين العلماء.

ومثال البيان من الكتاب قوله تعالى: {أَلَمْ يَنْهَ أَنْ يَقُولْ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثًا تَسُرُّ النَّظَّارِينَ} فقد جاءها النص بياناً لقوله تعالى:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وهذا هو المشهور بناءً على كونها بقرة معينة.

ومثال البيان من السنة ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشرين العشر، وما سقي بالنضح

نصف العشر. فقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله تعالى: {وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

هذا وقد جاءت السنة مبينة للقرآن في الكثير من الأحكام؛ حيث إن من وظيفة السنة البيان والتوضيح. فقد بينت مجمل الكتاب في أمور كثيرة، كما في الصلاة والزكاة والحج وغير هذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان، وقد جاءت السنة بتوضيح المراد.

ثانيا: البيان بالفعل:

البيان بالفعل يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول الكريم يبين ما جاء من التكليف مجملا سواء بقوله أم بفعله. والبيان بالفعل جائز إلا أن البعض من العلماء نازع في وقوعه.

فالجمهور على أن الفعل يكون بيانا وقد وقع البيان بالفعل في أمور كثيرة.

إلا أن البعض منهم أبو إسحاق المروزي على عدم وقوع البيان بالفعل.

والواقع: أن العقل والنقل يشهدان لما قاله الجمهور.

وأما العقل: لأنه لا ينكر أحد أن المشاهدة والرؤية والمعينة أدل وأقوى في المعرفة: لذا فإن مشاهدة كون زيد في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الأخبار.

وأما النقل: فقد وقع البيان بالفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. حيث بين الكثير من التكليف الهامة سواء في العبادات أو غيرها.

كما اعتراضوا- أيضا- على الاستدلال بالنقل في قوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم". بأن هذا بيان وقع بالقول وليس بالفعل.

وقد أجيب عن هذا:

أولا: بالنسبة إلى القول بأن البيان بالفعل يؤدي إلى التأخير فهذا مردود؛ لأن البيان بالفعل يؤدي إلى المطلوب، أسرع مما يؤدي إليه القول.

ثانيا: بالنسبة إلى القلوب بأن ما وقع منه في أمر الصلاة والحج هو بيان بالقول هذا غير مسلم لأنه قد ثبت أنه بيان بالفعل.

حكم ورود القول والفعل بعد المجل:

يتفرع على البيان بالقول والفعل مسألة هامة وهي فيما إذا ورد خطاب مجمل من قبل الشارع وورد بعده قول وفعل وكل منهما صالح للبيان. فبأي منهما يكون البيان؟

في مثل هذه الحالة لا يخلو الأمر: إما أن يتفقا في الحكم وإما أن يختلفا، وفي كل حال إما أن يعلم المتقدم منهما وإما أن يكون مجهولا.

أولا: حالة ما إذا وافقا في البيان:

إن علم المتقدم منهما فإن البيان يكون به؛ نظرا لحصول المقصود به، والثاني يكون تأكيداً إلا إذا كان دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة.

ثانيا: حالة ما إذا اختلف القول والفعل في الدلالة على الحكم:

كما روى عنه أنه قال: من قرن حجاً إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً، ويسعى سعيًا واحداً". وروى عنه: "أنه قرن فطاف طوافين وسعى سبعين".

فقد ذهب الجمهور إلى أن القول يكون هو البيان مطلقاً تقدم أو تأخر، أو جهل الحال، لأن القول هنا يدل بنفسه بخلاف الفعل فإنه يعرف إما بالضرورة من قصده، وإما بالاستدلال بدليل عقلي أو قولي.

س: وضع المراد بالبيان بالكتابة؟

ثالثا: البيان بالكتابة:

البيان بالكتابة هو ما وقع من الرسول من كتابته إلى عماله وتبيينه لهم نصب الزكاة، وهو ما كان من كتابته لعمر بن حزم، وغيره

من الكتابة التي وضعت لهم مقادير الزكاة، ومقادير الديات، وما كتبه لأبي بكر الصديق له في بيان الصدقات.

س: وضع البيان بالإشارة؟

رابعاً: البيان بالإشارة:

مما يقع به البيان الإشارة، وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد ذلك في قصة زكريا عليه السلام حيث طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له آية، فقال تعالى: {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادَّكُرَ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}. وقوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} أي بينت لهم مرادها بالإشارة. فالأول: هو الكتابة، وعقد الأصابع.. وأما القسم الثاني وهو الي تتبعه المواضعة، فهو الإشارة؛ وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "هذا الفعل بيان لهذه الآية".

س: ما المراد بالبيان بالترك؟

خامساً: البيان بالترك:

كأن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله، فيكون تركه له مبيناً لعدم وجوبه، وهو ما ورد في قوله تعالى: {وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَأِئْتُمْ} ثم يرد عنه أنه يبايع ولا يشهد، فعلم من هذا أن أمر الإشهاد غير واجب.

وترك الفعل يبين نفي وجوبه، وذلك على أربعة أضرب:

أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، ويمضي على صلاته. فيعلم أن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة. وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة، ويدل على أنه ليس بواجب: أنه لا يجوز أن يتعمد ترك الواجب.

وثانيها: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم أنه ليس فيها حكم شرعي.

وثالثها: أن يكون ظاهر الخطاب متناولاً له ولأمته على السواء. فإذا ترك الفعل دل على أنه مخصوصاً من الخطاب ولم يلزمه ما لزم أمته.

ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه فيعلم أنه قد نسخ عنه ثم ينظر فإن كان حكم الأمة حكمة نسخ عنهم - أيضاً - وإلا كان حكمهم بخلاف حكمه. الله أعلم.

س: ما المراد بالبيان بأمانة القياس؟

سادساً: البيان بأمانة القياس:

وهو أن يرد البيان بتنبيه الشارع على المعاني، والعلل التي بني عليها الحكم. ومثاله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حيث سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا بیس فكان هذا بمثابة التنبيه منه على فساد البيع، وفيه إيماء إلى تعليل الحكم، وهو ما يحتمل نقصان الرطب إذا بیس.

س: ما المراد بالدليل العقلي؟

سابعاً: الدليل العقلي:

وهو أن يرشد العقل ويدل على المقصود أو المراد، كما في قوله تعالى {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}.

فقد دل العقل على استحالة تعلق هذا النص بذاته تعالى وصفاته.

وقد عبر الجصاص عن هذا: بالقصة الدالة، وبين أنها على ضربين: أحدهما: التعلقات ودلالاتها، وثانيها: ما كان طريقة الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة.

س: ما أنواع البيان؟

المبحث الثالث: أنواع البيان ومراتبه

المطلب الأول: أنواع البيان

بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان التبديل، وبيان الضرورة. وبعضهم زاد بيان الحال. وبيان العطف.

س: ما المراد ببيان التقرير؟

أولاً: بيان التقرير:

هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز، أو التخصيص. كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}.

وقال السرخسي: "فأما بيان التقرير هو في الحقيقة الذي يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص، فيكون البيان قاطعاً

للاحتمال، مقررًا للحكم على ما اقتضاه الظاهر. ومثل له بالآية السابقة حيث إن صيغة الجمع نعم الملائكة، على احتمال أن يكون المراد بعضهم، وقوله تعالى: {كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} بيان قاطع لهذا الاحتمال، وكذا قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ} فلفظ طائر يحتمل المجاز؛ لأنه يقال للبرد وهو الرسول طائرًا لإسراعه في المشي، وكذلك يقال: فلان يطير بهمة، ومن هنا دخل احتمال المجاز، فإذا قال تعالى: {بِجَنَاحَيْهِ} قطع بنفي المجاز وتقررت الحقيقة، فالآية الأولى تعد مثالاً لما قطع فيه بنفي احتمال التخصيص، والثانية مثالاً لنفي احتمال المجاز وهذا النوع من البيان محل اتفاق.

ما المراد ببيان التفسير؟

ثانياً: بيان التفسير؟

وهو ما إذا كان اللفظ غير معروف المراد فيأتي البيان ليكشف عن المراد، وهذا هو الذي يتحقق في بيان المجمل.

وقال السرخسي: وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشارك.

فقد ذكر السرخسي أن هذا النوع من البيان هو بيان الجمل والمشارك.

والواقع أنه يشمل بيان المجمل، والمشارك، والمشكك والخفي، وهو ما ذكره المتأخرون.

ومن أمثله ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة وزكاة وقطع فكان هذا بيانا لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.

ومن الفروع الفقهية على هذا النوع: ما إذا قال الرجل لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام.

وتأخير البيان على أصل الكلام في هذا النوع لا يخرج عن أن يكون بيانا خلافاً لبعض المتكلمين.

س: ما المراد ببيان التغيير؟

ثالثاً: بيان التغيير: وهو الذي يتغير به معنى الكلام، وهو الاستثناء، ومنه - أيضاً التعليق بالشرط، ومنه: بدل البعض من الكل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق.

ومثال البيان بالاستثناء: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ} فالألف موضوع لعدد معلوم. فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة، فلولا الاستثناء لوقع لنا لعلم بأن نوحاً لبث في قومه ألف سنة، وبلاستثناء حصل العلم بأنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاماً. ومن هنا كان هذا تغييراً، وكذا حينما يقول المولى تبارك وتعالى {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ}.

ومثال: التعليق بالشرط الذي يقع به البيان ما إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فيفهم منه أنه إذا دخلت الدار فإنها تطلق، وتعليقه على الشرط موجه أنه إذا لم يوجد التعليق لوقع المعلق في الحال.

ومثال: بدل البعض من الكل بيانياً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْأُبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

إنه أنه ورد عن ابن عباس ومجاهد بأنه يجوز تحديد مدة الاستثناء بسنة، وذهب الحسين وطاوس وعطاء على أنه يصح ما لم يرق من مجلسه، اعتباراً بالعقود، وهو ما ورد عن أحمد أيضاً.

س: ما المراد ببيان التبديل؟

رابعاً: بيان التبديل:

وهو كما عرفه السراج الهندي: هو البيان بمنطوقه المخالف لمدلول اللفظ المتأخر عنه.

التبديل هو التعليق بالشرط وهذا هو النسخ فهو بيان انتهاء إرادة المراد منه، لذا قال المتقدمون والمتأخرون إنه يعد نوعاً من

البابن واتفقوا كذلك على أنه لا يصح إلا مفصولاً، إلا أن القاضي أبا زيد الدبوسي قد خالف في هذا، وقال إنه لا يصح إل مفصولاً، لأنه يكون ناسخاً للكل أو للبعض والنسخ رفع وليس بيباً. وأن حكم النص كان ثابتاً قبل النسخ، فلو كان بيباً لتأكد ثبوته.

س: ما المراد ببيان الضرورة؟

خامساً: بيان الضرورة:

قال السراج الهندي: "وهو البيان بغير منطوقه، وهو السكوت فيكون البيان ضرورياً ما لم يوضح له. وقال السرخسي: "وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل.

فهذا بيان من قبيل دلالة المسكوت، ويحصل بغير ما وضع له في الأصل، فهو بيان يقع بغير الكلام، كما في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فصدر الكلام في الآية الكريمة وأوجب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب كل منهما، فلما بين نصيب الأم بالثلث علمنا أن الأب يستحق الباقي حصل هذا بمجرد السكوت.

الوجه الأول: أن يدل على حكم المسكوت عنه فينزل منزلة المنطوق فإنه لما أضاف الميراث إليهما في صدر الكلام ثم بين نصيب الأم كان ذلك بيباً أن للأب ما بقي.

الوجه الثاني: الثبوت بدلالة حال المتكلم، نحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة أمر ما من قول أو فعل، فسكوته عن التغيير يكون بيباً منه لحقيقته باعتبار حاله، حيث إن البيان عند الحاجة إليه يكون واجباً، ولو كان الحكم بخلافه لجاء البيان لا محالة ولا بينه لظهور. ويشهد لهذا ما وقع في زمن الصحابة له وهو سكوتهم عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور. وكانت هذه أول حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما لم يسمعوا فيه أيضاً.

الوجه الثالث: ثبوت البيان لضرورة دفع الغرور نحو سكوت المولى عن النهي عند رؤية العبد يبيع وبشري، فإن سكوته هذا يعد إذناً منه له في التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد، حيث إن هذا الغرور يعد إضراراً بمن يتعامل مع العبد بالبيع والشراء، والضرر مدفوع إلا أن الشافعي - رحمه الله - رأي: أن هذا لا يعد إذناً للعبد لاحتمال أن يكون سكوته للرضا بتصرفه أو أن يكون سكوته لكتمان غيظه وقلة الالتفات إلى هذا التصرف من العبد وبتطرق هذا الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يكون حجة.

الوجه الرابع: كون البيان ثابتاً لضرورة طول الكلام وكثرة:

وهذا ما يكون في عطف الجمل الناقصة على الكاملة، والمقدار المقدر على المبهم، كما لو قال القائل: لفلان على مائة ودرهم، أو مائة ودينار فإن هذا بيان للمائة لأنها من جنس المعطوف، هذا عند الحنفية.

أما الشافعية فيرون أنه يلزمه المعطوف والقول في بيان جنس المائة هو قول المقر، كما لو قال: على مائة وقفيز حنطة فإنه قد أقر بالمائة مجملة، ثم عطف ما هو مفسر فيلزمه المفسر ويرجع إليه في بيان المجمل: لأن المعطوف غير معطوف عليه بعينه، إذ كيف يكون تفسيراً وهو في نفسه مقر به لازم إياه؟ ولو كان تفسيراً له لم يجب به شيء لأن الوجوب بالكلام المفسر لا بالتفسير. وقد اتفق الحنفية على ذكر هذا النوع "بيان الضرورة" من أنواع البيان إلا أن أبا زيد الدبوسي ذكر الأنواع الأربعة فقط: بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان التبديل.

وقد اعتبر بعض العلماء كالشافعي: بيان العطف وبيان الحال نوعين مستقلين للبيان.

ومثال بيان العطف: ما إذا عطف مكيلاً أو موزوناً على جملة مجملة كأن تقول لفلان على مائة ودرهم، فيكون العطف بيباً لها.

س: ما مراتب البيان؟

المطلب الثاني: مراتب البيان

وقال: قال الشافعي في باب البيان في كتاب الرسالة:

المرتبة الأولى: لفظ نص منه على المقصود من غير تردد وقد يكون مؤكداً، واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى: {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ} فهذا أعلى مراتب البيان انتهى كلام الشافعي. فهذه المرتبة هي التي تسمى ببيان التأكد.

المرتبة الثانية: كلام بين واضح في المقصود الذي سبق الكلام له، ولكن يختص بذكر معانيه وما فيه المستقلون وذوو البصائر،

واستشهد بآية الموضوع، فإنها واضحة، ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية. انتهى كلام الشافعي. فهذه المرتبة الثانية - كما بينها عليه القوم أمثال الشافعي - رحمه الله - عبارة عن كلام بين واضح في المقصود الذي سبق الكلام له.

المرتبة الثالثة: ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى وهو كقوله تعالى: {وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ} فتفصيله قدراً. وذكر مستحقه محال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر به ثابت في الكتاب. انتهى.

يريد بهذا ما ورد من السنة بياناً لمشكل القرآن الكريم كالنص على ما يخرج في زمن الحصاد.

المرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله تعالى، وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. انتهى.

المرتبة الخامسة: القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة.

فاستنباط المعاني من الألفاظ نعمة من الله بها تعالى على بعض العلماء حتى يمكن إلحاق الأحكام بالعلل، كما هو الحال في كثير من الأحكام التي ألحقت بغيرها عن طريق القياس نتيجة استنباط العلل أو المعاني المشتركة ومنها: إلحاق المطعومات فيما لم ينص عليه بما هو منصوص عليه في باب الربا وغيرها الكثير من الأحكام وهي درجة من البيان - والله أعلم.

وقد أضاف أبو بكر الأصفهاني: مرتبة وهي الإجماع فقال: أغفل الشافعي - رحمه الله - في المراتب الإجماع وهو من أصول أدلة الشريعة.

س: عرف النسخ لغة؟

الفصل الأول: في حقيقة النسخ
المبحث الأول: في معنى النسخ
المطلب الأول: معنى النسخ لغة

يطلق النسخ ويراد منه معنيان:

المعنى الأول: يطلق ويراد منه الإزالة، فقد جاء في مختار الصحاح: "نسخت الشمس الظل"، "وانتسخته" أزالته.

وقال ابن منظور في لسان العرب: ونسخ الشيء بالشيء يسخه وانتسخه أزاله به، والشيء ينسخ الشيء نسخاً أي يزيله ويكون مكانه. وبهذا يتضح أن النسخ قد يطلق ويراد منه الإزالة.

المعنى الثاني: يطلق النسخ ويراد منه نقل الشيء وتحويله مع بقاءه في نفسه، وفي هذا المعنى قال السجستاني وهو من أئمة اللغة - حسب ما جاء في مناهل العرفان: والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم، وتناسخ الأنفس بانتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك. ومنه نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}

والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها والنسخ: نقل الشيء من مكانه إلى مكان آخر.

س: هل في المعنيين يكون اللفظ قد وضع له حين استعمال لفظ النسخ؟

هذا وإذا كان قد ورد استعمال لفظ النسخ في معنيين، فهل في المعنيين يكون اللفظ قد وضع له؟

في هذا خلاف قديم اهتم به الباحثون في علوم القرآن الكريم وإليك أهم ما ورد من أقوال في هذا الشأن.

القول الأول: وهو منسوب لأبي الحسين البصري ومن وافقه، حيث ذهب إلى أن اسم النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل، والأشبه أن يكون حقيقة في الإزالة، مجازاً في النقل والتحويل.

القول الثاني: أنه يكون حقيقة في النقل والتحويل، مجازاً في الإزالة وهذا هو ما نقله الفخر الرازي والآمدي عن القفال ومن تبعه وقد احتج لهذا، بمقابل ما احتج به أصحاب القول الأول.

القول الثالث: أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين، بمعنى أنه وضع لكل معنى من المعنيين وضماً أولياً، فيكون مشتركاً بينهما، وقد نسب هذا إلى الغزالي وأبو بكر الباقلاني.

س: ما معنى النسخ اصطلاحاً؟ مع شرح التعريف؟

المطلب الثاني: معنى النسخ اصطلاحاً

المعنى الأول: النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. قوله: "الخطاب" جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء كان من باب المظنون أو غيره. وقوله: "الدال على ارتفاع الحكم الثابت" يتناول الامر والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحكم، واحترز به عن الموت والمرض والجنون. وقوله: "بالخطاب المتقدم احترز به عن الخطاب الدال على ارتفاع الأحكام العقلية قبل ورود الشرع". وقوله: "على وجه لولاه لكان ثابتاً" احترز به عما إذا ورد الخطاب بحكم مؤقت، ثم ورد الخطاب عند تصرف ذلك الوقت بحكم مناقض للأول. وقوله: "مع تراخيه عنه" احترز به عن الخطابات المتصلة كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية فإن هذا يعتبر بياناً لا نسخاً.

س: وضع أوجه الاعتراض على التعريف السابق؟

وقد اعترض على هذا التعريف بأوجه:

الوجه الأول: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ والنسخ هو نفس الارتفاع، وفرق بين الرفع وبين نفس الارتفاع، فجعل الرفع هو عين الارتفاع لا يجوز، لأن هذا يجعل الناسخ هو النسخ.

الوجه الثاني: يعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع وغير مانع: أما أنه غير جامع فلأنه عرف النسخ بأنه هو الخطاب الدال.. الخ مع أن النسخ كما يكون بالخطاب يكون بالفعل فقد يكون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله الخطاب "يخرج منه ما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أنه غير مانع فلأن الأمة إذا اختلفت في الواقعة على قولين وقد سوغ للعامي تقليد أي من القولين.

الوجه الثالث من الاعتراض: أن التعريف فيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله "متراخ عنه" وقوله "على وجه لولاه لكان ثابتاً" فقوله "متراخ عنه" احترز به عن الخطاب المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية، وفي الحد ما يدرأ النقص بذلك، وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الأول في هذه الصور ليس راقعاً لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين أن الخطاب المتقدم لم يرد الحكم فيما استثنى.

س: وضع كيفية الرد على الاعتراضات السابقة؟

وقد أجيب عن هذه الأوجه من الاعتراضات بالآتي:

بالنسبة لما ورد من قوله: إن النسخ هو ارتفاع الحكم الشرعي، هذا كلام غير مسلم، بل إن النسخ هو نفس الرفع المستلزم للارتفاع؛ لأن النسخ يستدعي أن يكون هناك ناسخاً ومنسوخاً، والناسخ هو الرفع أي الفاعل، والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول. وأما ما ورد من نقض التعريف بأنه لا يشمل النسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجاب عنه بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد ناسخاً حقيقة، حيث إن الرسول لا يجوز له أن ينسخ من تلقاء نفسه وإنما هو مبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، فيبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، فيبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ما يشرعه ويرفعه من أحكام، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو دليل على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وليس نفس الفعل هو الدال على الارتفاع. وأما الإشكال بالإجماع فيرد عليه: بأنه مهما اجتمعت الأمة على تسوية الخلاف في حكم مسألة معينة وكان إجماعهم قاطعاً، فإنه لا يتصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولاً.

س: اذكر تعريف النسخ عند الفخر الرازي مع شرح التعريف؟

المعنى الثاني من المعاني التي ذكرت في النسخ:

لقد عرف الفخر الرازي النسخ فقال: "والأولى أن يقال: النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق

شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتاً.

شرح التعريف

قوله "طريق شرعي" يقصد به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل المنقول عنهما. ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين؛ لأن ذلك ليس بطريق شرعي.

س: عرف النسخ كما عرفه الشيخ الزرقاني؟

المعنى الثالث للنسخ:

وقد اختار الشيخ الزرقاني هذا المعنى، فقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. ومعنى رفع الحكم الشرعي أي قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع والواقع لا يرتفع. وأما كون الخطاب على سبيل الوضع فهو الحكم الوضعي وهو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً. وقوله "الحكم الشرعي" خرج به ابتداء إيجاب العبادة في الشرع فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الدمة، وهذا كإيجاب الصلاة فإنه رافع لبراءة ذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بها ومع ذلك لا يقال له نسخ وإن رفعت هذه البراءة؛ لأن هذه البراءة حكم عقلي لا شرعي. وقوله "بدليل شرعي" قيد آخر في التعريف خرج به رفع حكم شرعي بدليل عقلي. وهذا كسقوط التكليف عن الإنسان بالموت أو الجنون.

وإليك أهم ما يفيد التعريف الذي اختاره الزرقاني للنسخ:

أولاً: أن التعبير بقوله: "رفع الحكم، يفيد أن النسخ لا يتحقق إلا بأمرين:

أحدهما: أن الدليل الشرعي لا بد أن يكون متراخياً عن دليل ذلك الحكم المرفوع.

ثانيهما: وقوع تعارض حقيقي بين هذين الدليلين بحيث لا يمكن إعمال الدليلين معاً والجمع بينهما.

فإذا انتفى الأمر الأول أي لم يكن ذلك الدليل الشرعي متراخياً فإنه لا يقع النسخ، وهذا كما في قوله تعالى: {ثم أتموا القيام إلى الليل}. ولا دلالة فيها على امتناع الحكم بحجة أخرى كما فهموا فذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى.

ثانياً: في الواقع إن النسخ لا يكون إلا لحكم وهذا هو ما يفيد التعريف المذكور، أما ما ورد من نسخ الحكم أو نسخ التلاوة فكما قال الزرقاني هو تقسيم صوري.

ثالثاً: هذا التعريف يفيد أن النسخ كما يكون في الكتاب يكون في أسنة قولية كانت أو فعلية، أو تقريرية حيث إن السنة كلها وحي من عند الله تعالى وما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى.

رابعاً: الإضافة في كلمة رفع "الحكم الشرعي" من قبيل إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل مضمرة وهو الله تبارك وتعالى ففي هذا دليل على أن النسخ في الحقيقة والرفع للحكم هو الله تبارك وتعالى.

س: ما الفرق بين النسخ والبيان؟

المبحث الثاني: في الفرق بين النسخ والبيان والتخصيص والبدء

المطلب الأول: الفرق بين النسخ والبيان

إذا تحققنا أن النسخ فيه بيان لكون الحكم المنسوخ قد انتهى العمل به، فإن النسخ يمكن أن يكون بياناً من هذه الجهة إلا أن يكون بياناً خاصاً، وهو بيان انتهاء وليس بيان ابتداء. فالنسخ انتهاء لمدة الحكم أما البيان فهو إخراج للحكم من حيز الإجمال والخفاء إلى حيز الإجمال والخفاء إلى حيز الظهور والتجلي. فالبيان إذاً هو الإظهار والوضوح قولاً كان أو فعلاً.

والبيان أنواع:

- بيان التقرير كما في قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}.
- بيان التفسير وهو ما إذا كان اللفظ غير معروف المراد فيأتي البيان ليكشف عن المراد.
- بيان التغيير وهو الذي يتغير به معنى لكلم وهو الاستثناء.
- بيان التبديل: وهذا هو بيان النسخ، فهو بيان انتهاء إرادة المراد منه لذا قال العلماء: إن النسخ يعد بياناً من هذه الجهة.

س: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص

إذا نظرنا إلى معنى النسخ، ومعنى التخصيص وجدنا أن هناك تشابهاً في ناحية من النواحي، فالنسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، والتخصيص عبارة عن قصر العام على بعض أفراد.

فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأفراد. وربما يكون هذا الاشتباه هو الذي جعل بعض العلماء ينكر وجود النسخ ويجعل ما وقع منه في الشريعة من باب التخصيص، والبعض الآخر من العلماء توسع في النسخ فأدخل صوراً من التخصيص، في باب النسخ، والواقع أن هناك فروقاً كثيرة بين النسخ والتخصيص أهمها.

١- النسخ يبين أن ما خرج كان مراداً قبل النسخ، أما التخصيص فإنه يبين أن ما خرج بالمخصص عن العموم لم يكن مراداً بالحكم على العام وإن كان مدلولاً للفظ.

٢- النسخ يرد على الأمر بمأمور واحد كما يرد على المتعدد: أما التخصيص فإنه لا يرد على الأمر بمأمور واحد؛ لأنه إخراج بعض العام، وحيث لا عموم فلا تخصيص.

٣- النسخ لا يكون إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص فإنه يمكن أن يكون بالخطاب وغيره كالعقل.

٤- النسخ لا يكون إلا متراجحاً، أما المخصص فقد يكون متقدماً، ومقارناً ومتراجحاً، وعند الحنفية لا يكون إلا مقارناً.

٥- النسخ لا يكون بالعادة بخلاف التخصيص فإنه قد يكون بالعادة، كمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً.

٦- النسخ لا يكون بالحس بخلاف التخصيص.

٧- النسخ قد يرفع حكم العام حتى لا يبقى منه شيء والتخصيص لا يخرج كل أفرا العام حتى لا يبقى منه شيء.

س: ما الفرق بين النسخ والبداء؟

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

البداء يطلق على معنيين:

الأول: ظهور الشيء بعد خفائه ومنه قوله تعالى: {وبدا لهم سينات ما عملوا}.

والثاني: نشأة رأي جديد لم يكون موجوداً، ومنه قوله تعالى: {ثم بدا لهم من بعد .. حتى حين} أي نشأ لهم رأي جديد في يوسف عليه السلام وهو دخوله السجن مؤقتاً.

والبداء بهذا يكون حالاً على الله تبارك وتعالى لما يلزم فيه سبق الجهل وحدث العلم.

فالنسخ إظهار وبيان لما يصلح شأن العباد من أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى.

فالله سبحانه وتعالى يعلم الناسخ والمنسوخ أولاً، وقد علم سبحانه وتعالى وقد أن المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم وأن الناسخ يأتي في ميقات معلوم وهو منوط بحكمة ومصلحة وقد شاءت إرادته إظهار هذه المصلحة لعباده وكلها أمور يعلمها الخالق. فالنسخ شيء والبداء شيء آخر ولا علاقة للبداء بالنسخ إطلاقاً والله أعلم.

س: ما الحكمة من النسخ؟

الفصل الثاني: في حكمة النسخ، وحكمه

المبحث الأول: حكمة النسخ

لقد جاء التشريع الإسلامي لينقذ الإنسان من الجهل والتخبط في التيه والضلال، وتحريره من الهمجية وحياة الغاب ارتقى به إلى عالم الإنسانية والتحضّر، ومن هنا الإسلام حياة الإنسان في مختلف النواحي: الاجتماعية، والاقتصادية، والمدنية هذا بجانب الناحية العقائدية، فكانت التربية في مختلف الأمور، ليعتدل السلوك العام للإنسان ولتكن حريته منظمة وعقيدته صافية، لذا كان النسخ وكان التدرج في تشريع الأحكام فإذا ما تلقى الناس تشريعاً وتعودوا عليه جاءهم تشريع آخر أو تكليف آخر وهكذا حتى يقلع الناس تشريعاً وتعودوا عليه جاءهم تشريع آخر وهكذا حتى يقلع الناس عما انغرس فيهم من عادات جاهلية

للاستفسار الاتصال على: 01012777435

ج- قد ورد أن إبراهيم عليه السلام كان قد أمر بذبح ولده عليه السلام ثم رُفِعَ هذا الأمر في حينه وهذا باتفاق بيننا وبين اليهود وغيرهم وهذا هو النسخ للحكم.

الفصل الثالث: في محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته وشروطه وأنواعه، ووقوعه في القرآن الكريم

المبحث الأول: في محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته

س: وضع محل النسخ.

المطلب الأول: محل النسخ

فقد عرفه البعض بقوله:

"هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه".

وعرفه البعض بقوله: هو "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي".

وعرفه البعض الآخر بأنه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.

س: عرف الحكم الشرعي مع شرح التعريف.

لذا فإن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، على جهة الاقتضاء أو التخيير، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع. والخطاب جنس في التعريف يشمل خطاب الله وخطاب غيره.

و"المتعلق" أي المرتبط أي أن الخطاب يأتي بفعل المكلف و"فعل المكلف" المراد به كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد، و"المكلف" هو البالغ العاقل، الذي بلغته الدعوة.

ومن هنا خرج به الآتي:

١- خطاب الله تعالى المتعلق بذاته سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ}.

فمثل هذا الخطاب لا يقع عليه النسخ أبداً لأنه خطاب تعلق بذات الله تعالى وليس متعلقاً بفعل المكلف فلا يكون حكماً شرعياً.

٢- خطاب الله تعالى المتعلق بصفة من صفاته، مثل قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} فهذا خطاب من الشارع تعلق بصفة من صفاته ولم يتعلق بفعل المكلف، فلا يدخل فيه النسخ كذلك.

وبناء على هذا فإن محل النسخ هو: الحكم الذي يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم، ولم يلحقه ما ينافي النسخ من توقيت أو تأييد نصاً، وكذلك أمهات الأخلاق وأصول العبادات والعقائد فهذه أمور لا يتصور فيها النسخ والله أعلم.

س: ما أقسام النسخ؟

المطلب الثاني: في أقسام النسخ وطرق معرفته:

الفرع الأول: أقسام النسخ

لنسخ تقسيمات متعددة:

أولاً: باعتبار التصريح وعدمه ينقسم إلى: صريح وضمني.

١- فالصريح هو ما ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}.

٢- أما الضمني فهو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، ولكن يشرع حكماً معارضاً لحكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما فيعلم أن اللاحق ناسخ للسابق ضمناً.

ومن أمثلة هذا:

ما ورد من نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآية الموارث التي استغرقت التركة كلها قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وفي الآية دلالة على أن المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه.

والراجع:

هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ما ورد في آية الموارث من قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية رقم (١١) والآية رقم (١٢) من سورة النساء فيه دلالة على أن الله تعالى قسم تركته كل مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته ولم يعد التقسيم حقاً للمورث نفسه، وهذا الحكم يعارض ما جاء في وجوب الوصية فيكون ناسخاً له، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت آية الموارث: "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

س: وضع أقسام النسخ باعتبار العمل بالمنسوخ وعدمه.

ثانياً: ينقسم النسخ باعتبار العمل بالمنسوخ وعدمه إلى:

- ١- فرض نسخ فرضاً ولا يجوز العمل بالأول، كما ورد في نسخ الحبس للزاني بالحد.
- ٢- فرض نسخ فرضاً ويمكن العمل بالأول، كما في آية المصابرة، فهو نسخ للتخفيف ولكن يمكن العمل بالمنسوخ.
- ٣- فرض نسخ ندباً كالقتال كان ندباً ثم نسخ الندب وصار فرضاً.
- ٤- وندب نسخ فرضاً مثل وجوب قيام الليل تُسخ بالقراءة في قوله تعالى في سورة المزمل {فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.

ثالثاً: ينقسم النسخ كذلك إلى:

- ١- نسخ المأمور به قبل الامتثال كآية النجوى في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَّيْتُمْ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ}.
- ٢- نسخ ما كان شرعاً لمن قبلنا، كنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه نحو الكعبة، وهذا يسمى نسخاً تجزئاً.
- ٣- ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر بالصبر والصفح عند القلة والضعف على قتال العدو، ثم نسخ هذا لزوال السبب وشرع القتال والجهاد لصد كيد المعتدين.

الفرع الثاني: في طرق معرفة النسخ

- ١- أن يوجد تنصيص من الشارع عليه، بأن ينص على ثبوت النقيض أو الصد، كأن يصرح بذلك كما لو قال صلى الله عليه وسلم - مثلاً: - هذا الحكم ناسخ لذلك الحكم وكما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
- ٢- أن ينعقد إجماع على أن هذا الحكم منسوخ وأن الناسخ له حكم كذا فيؤخذ بهذا الإجماع ما دام الإجماع قد عين المتقدم والمتأخر فيحكم بنسخ المتأخر للمتقدم.
- ٣- أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها".

لذلك فإنه لا يعتمد في معرفة النسخ على المسالك الآتية:

- ١- اجتهاد المجتهد دون سند.
- ٢- قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ دون دليل.
- ٣- ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف الشريف، حيث إن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول.
- ٤- أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر فلا يعتمد على أن ما رواه سابق الإسلام يعد منسوخاً عند التعارض؛ لأنه يمكن أن يكون الواقع عكس ذلك.

س: ما شروط النسخ المتفق عليها؟

المبحث الثاني: شروط النسخ

هناك شروط للنسخ منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.

فمن الشروط المتفق عليها ما يلي:

- ١- أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، ممكناً لا واجباً لذاته، كالإيمان بالله أو ممتنعاً لذاته بالله، لأن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ بحال في دين من الأديان.
- ٢- أن يكون الناسخ متراحياً عن المنسوخ، فخرج بذلك المتصل به كاستثناء، والشروط، والغاية، فليس بنسخ.
- ٣- أن يكون النسخ بدليل شرعي فخرج بذلك، الموت، والجنون، إذ كل منهما يرفع الحكم الشرعي عن الشخص لا يسمى نسخاً، لأن نسخ الحكم حصل بالفعل بأنه لا تكليف مع الموت والجنون.

س: ما شروط النسخ المختلف فيها؟

ومن الشروط المختلف فيها ما يلي:

- ١- كون الناسخ أخف من المنسوخ.
- ٢- أن يكون هناك بدل للمنسوخ.
- ٣- أن يكون الدليل الناسخ والمنسوخ من جنس واحد.
- ٤- التمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم.

النسخ بالأثقل:

مثال نسخ الأثقل بالأخف:

- ١- نسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار والمنصوص عليه في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتِينَ}.
- مصابرة اثنين من الكفار والمنصوص عليه في قوله تعالى {الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعَقًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ}.

مثال النسخ بالمساوي:

ونرجع إلى ذكر آراء العلماء في النسخ بالأثقل:

قالت الظاهرية: لا يجوز النسخ به.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}. قالوا: وليس في تشريع الأثقل بعد الأخف تخفيف.
- ٢- وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. قالوا: تشريع الأثقل بعد الأخف عسر.

مناقشة:

نوقش هذان الدليلان بأن الآيتين استثناء قواعد كلية لمصالح جزئية نسبية والكلام الآن في رفع حكم عام وإبداله بحكم آخر.

- وقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا}.

مريدين بالنسخ بخير منها أي بالأخف، وبـ {مِثْلَهَا} النسخ بالمساوي.

مناقشة:

أنه ليس في هذا حجة لهم لأن الخير إنما هو باعتبار المصلحة المبنية عليه أو كثيراً ما تكون مصلحة الناس كافة في الأثقل.

وقال الجمهور: يجوز النسخ بالأثقل، واستدلوا:

- ١- بأن التكليف إنما هو لرعاية المصالح وقد تكون المصلحة في تشريع الحكم بالأثقل بعد الحكم بالأخف، لا مانع من ذلك.
- ٢- ثم استدلو بالوقوع: أي بأن ذلك واقع في القرآن مثال ذلك:

أ- نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.

وبقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...} الآية.

قالوا: لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام.

ب- ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}. بالجلد بقوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية. قالوا: والرجم أثقل من الحبس في البيوت.

ورأي الجمهور: رأي له وجاهته لولا أن جميع الأمثلة التي استدلو بها ورد عليها مناقشات في صحة القول بنسخها.

١- أنه لا نسخ في آية البقرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} بآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. لما تقدم من أن الآية الأولى محكمة وهي خاصة بالمرضى والمسافرين الذين يطيقون الصوم، فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن يفدوا مع القضاء ونظام الآية لا ياباه.

٢- وحسب الزواني في البيوت المنصوص عليه في آية النساء ليس منسوخاً بآية النور لما يلي:

أ- أن آية الحبس أتت لها غاية هي قوله: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}.

وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً" الحديث، فذلك السبيل هو الجلد والرجم.

س: وضع الآراء في مسألة جواز النسخ بلا بدل مع ذكر الأدلة لكل فريق.

النسخ بلا بدل:

وقد اختلف في جواز النسخ بلا بدل إلى قولين:

١- قال الجمهور: يجوز النسخ بلا بدل.

فقد قال الآمدي في الإحكام: مذهب الجميع نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل.

٢- وقالت الظاهرية: وبعض المعتزلة، وهو رأي الشافعي:

لا يجوز النسخ إلا إلى بدل.

وإليك أدلة كل مذهب:

أدلة الرأي الأول:

الأول: ما يدل على الجواز العقلي، وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه لذاته محل.

الثاني: قال الآمدي: ما يدل على الجواز الشرعي، وهو أن ذلك مما وقع في الشرع.

كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في الليل، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي. وكل ذلك من غير بدل إلى غير ذلك من الأحكام التي تُسخت لا إلى بدل.

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

أولاً: قوله تعالى: {مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا}.

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه ربط بين نسخها (أي الآية) وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة شرط ربط الجزاء بشرطه ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما توارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط.

ثانياً: لو جاز النسخ بلا بدل لخرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة.

١- وممن رجح رأي الجمهور الآمدي في الإحكام، والجويني في الورقات، والشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم كالعلامة ابن قدامة في روضة الناظر، وقد دافع كل منهم عن ما رجحه وناقش أدلة غيره.

٢- وممن رجح رأي الظاهرية والشافعي الإمام الشنقيطي.

وانبرى يفند حجج الجمهور مبطلاً إياها بشدة ومتمسكاً بالآية شارحاً إياها على النحو الذي ذكر آنفاً.

وأرى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي مرجعه الخلاف المراد بالبدل.

فالجمهور يفسرون البدل بالحكم الشرعي الناسخ للدليل السابق والمخالفون: لعلهم يقصدون بالبدل مطلق البدل، وهو يشمل البراءة الأصلية وهو بدل أيضاً، لأنه حاش لله تعالى أن يترك عباده سدى من غير تشريع حكيم.

وبذلك يكون النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فارتفع النزاع بين الطرفين في هذه المسألة.

على أنني أقول: هذه محاولة جيدة للتوفيق لكن يلاحظ عليها:

١- أن المجوز لذلك قد استدل بالدليل العقلي (فقط).

أقول: استدل أيضاً بالوقوع وساق على ذلك أدلة.

٢- قال: وهو يشمل البراءة الأصلية وهو بدل.

أقول: لا أسلم أن البراءة الأصلية بدل ولا يصح أن تكون البراءة الأصلية ناسخة.

س: وضع مسألة النسخ بغير جنس المنسوخ.

النسخ بغير جنس المنسوخ:

لقد اشترط بعض العلماء أن يكون الدليل الناسخ والمنسوخ من جنس واحد فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ولا السنة بالقرآن، ولا المتواتر بالآحاد.

أو كما عبر الشوكاني في الشروط: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه إلا إذا كان دونه في القوة لأن الضعيف لا يزيل القوي. بيد أن الشافعي لا يرى نسخ السنة بالقرآن سواء كانت متواترة أم غير متواترة وهذا لاشتراطه أن يكون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد.

س: وضع النسخ قبل التمكن من الفعل.

النسخ قبل التمكن من الفعل:

اتفق العلماء على اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ حتى تبين فيه حقيقة الدفع - لكن اختلفوا في جواز النسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعل ما كلف به ولهذا صور أذكرها قبل أن أذكر أقوالهم.

١- ألا يدخل وقت المأمور به المعين له ولم يمض منه ما يسع الفعل كأن يقول الشارع حجوا هذا العام وقبل مجيء عرفة يرفع هذا الطلب عنهم.

٢- أن يدخل وقت المأمور به المعين ولم يمض منه ما يسع الفعل وفي هذه الصورة:

أ- إما أن يشرع المكلف في الفعل.

ب- أو لم يشرع فيه.

س: وضع آراء العلماء في مسألة النسخ في الصورة الأولى مع بيان أدلتهم.

إذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على رأيين:

الأول: قال الجمهور: يجوز هذا النسخ بعد أن يتمكن المكلف من الاعتقاد.

الثاني: قال جمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي وأبو منصور الماتريدي والجصاص وأبو زيد والصيرفي من الشافعية: لا يجوز وهو رأي أئمة الحنفية.

أدلة الرأي الأول:

١- استدل الجمهور بأن التكليف إنما يكون قبل الفعل وهو ممكن يقبل الرفع ولا يترتب على ذلك محال فجاز. اعترض المانعون بقولهم: أنه لا فائدة من هذا التكليف لأن القصد منه العمل إذ هو مدلول الأمر والنهي.

الجواب عن هذا الاعتراض:

أن الفائدة اختبار المكلف حتى إذا كان منه الاعتقاد والعزم على الفعل فقد أطاق.

٢- واستدل الجمهور: بأن النسخ قبل التمكن من الفعل وقع وهو أقوى دليل على الجواز بل أقل درجاته.

فقد أمر الله إبراهيم -عليه السلام- بذبح ولده ثم صرفه عن ذلك قبل الفعل وفدى ابنه بذبح عظيم.

والدليل على كونه مأموراً قول ابنه {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} وإقدام إبراهيم على ذبحه لأنه لو لم يكن بأمر لكان ذلك الإقدام معصية.

مناقشة هذا الدليل:

قال المانعون: إنه ليس نسخاً وإنما ترك إبراهيم الفعل للفداء والفداء ما يقوم مقام الشيء في تلقي المكروه فلو ارتفع الوجوب لم يفد، ونظير ذلك بقاء وجوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية وإلا لم تجب الفدية، ولا يقال الأمر بذبح الفداء بدلاً هو النسخ لأنه لم يثبت رفع الوجوب الأول وإثبات وجوب آخر.

أدلة المانعين:

١ - قالوا هذا النسخ يترتب عليه محال، وذلك لأن أمر المكلف بالشيء يستلزم حسنه ونهيه عنه في ذلك الوقت بعينه يستلزم قبحه، فيكون الفعل الواحد من الشخص الواحد في الزمن الواحد حسناً قبيحاً، وذلك تناقض وهو محال.

منشأ الخلاف في المسألة:

وقد اتضح لنا مما سبق من الرأيين السابقين ومن أدلتهم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف ضرورة بين الامتثال، والابتلاء أو هو الامتثال فقط، فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال وقد امتثل بالفعل أو حكمته الابتلاء وقد حصل قبل النسخ وبناء على ذلك كان ترجيح العلماء.

ورجح الشيخ الشنقيطي رأي الجمهور، بل أنه اقتصر على رأي الجمهور معرضاً عن ذكر الرأي الآخر لأنه لا يستحق الذكر في نظره حيث قال: وأقوال من منع هذا وحججه ظاهرة البطلان فلا يطيل الكلام فيها.

وقال: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق؟

أقول: والذي أراه راجحاً هو رأي الجمهور. والله أعلم.

س: ما أنواع النسخ في القرآن الكريم؟

المبحث الثالث: أنواع النسخ في القرآن الكريم

تشتمل الآية التي تضمنت حكماً معيناً يخاطب المولى تبارك وتعالى به عباده على نوع آخر أو حكم آخر هو الثواب على تلاوتها، فكان الثواب حكماً من الأحكام يثاب عليه بالإجماع لذا فإن الآية **تشتمل على عبادتين مستقلتين:**

الأولى: التكليف بالفعل أو الترك.

الثانية: الثواب على تلاوة الآية.

أولاً: نسخ الحكم دون التلاوة: هذا النوع من النسخ جوزه الجمهور من العلماء، وقد منعه قوم من المعتزلة.

ومن أمثلة الوقوع: آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ}. فهذا من قبيل ما نسخ حكمه دون تلاوته؛ حيث إن هذه الآية موجودة تتلى في المصحف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

مع أن حكمها قد نسخ بقوله تعالى {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} فالتعبد بالآية والنظر فيما فيها من إعجاز حكمة على وجود هذا النوع من النسخ والله أعلم.

ثانياً: نسخ التلاوة دون الحكم:

هذا النوع من النسخ -أيضاً- هو لحكمة وهي الابتلاء والاختبار، والثواب الجزيل على المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله ومغفرته. وهنا قال السيوطي في الإتقان: "ما نسخ تلاوته دون حكمه، وقد أورد البعض فيه سؤالاً، وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟".

وهذا النوع من النسخ جوزه الجمهور، ودليله الوقوع ومن أمثلته: ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب أنهما قالاً: "كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فهذه الآية منسوخة؛ حيث رُفعت من المصحف.

ثالثاً: نسخ الحكم والتلاوة معاً:

وحكمة هذا النوع جليلة وهي التخفيف، وهذا النوع محل اتفاق بين العلماء جميعاً.

ومثاله ما روي عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن".

وقد قال السيوطي في "الإتقان" وقد تكلموا في قولها (وهن مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك.

س: تكلم عن مسألة وقوع النسخ في القرآن.

المبحث الرابع: وقوع النسخ في القرآن

١- "إن النسخ عند الكثير من الأقدمين في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر يقتضي أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخر فالأول: غير معمول به، والثاني: (هو المعمول به).

٢- أن كثيراً من الذين ألفوا في النسخ والمنسوخ فتحوا الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبداء، والنسخ والإنساح، وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار، فمن المبالغات أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة فزعموا أن أولها منسوخ وآخرها ناسخ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}. وكان الأصل في القرآن النسخ أما الإحكام فهو على خلاف الأصل.

إنك ترى عجباً حينما تقرأ ليس أنهم يقولون بنسخ كلمة {وَأَسِيرًا} في سورة الإنسان، ويروى أن ابن سلامة قرئ عليه كتابه في النسخ والمنسوخ وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضوع هالها أن حمل أباه شغفه بالنسخ على نسيان مبدأ أخلاقي ثابت في الإسلام بل مجمع على ثبوته في جميع الأديان فقالت: أخطأت يا أبت في هذا الكتاب، فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على الأسير يطعم ولا يقتل جوعاً، فقال: صدقت.

وغير ذلك كثير من الأعاجب حتى أنهم أدخلوا النسخ في سورة (الكافرون) وأعجباً، وأعجباً!! وقبل أن أنهي كلامي المختصر عن هذه النقطة أود أن أثبت ما قاله الأستاذ/ عبد الرحمن حسن حبنكة في ذلك حيث قال: "الأصل اعتبار النص محكماً غير منسوخ، ولا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر حمله على أنه محكم أو عند ثبوت النسخ بدليل صحيح". وإليك بيان هذه الآيات وكيف قيل بنسخها:

١- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وقيل: الإجماع.

٢- قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} نسخت بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. وبعض الفقهاء يرى أن الآية محكمة وأنها خاصة بالمرضى والمسافرين الذين يطيقون الصوم فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن يفدوا مع القضاء ونظام الآية لا ياباه لأنها تقول: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. وهذا محال أن يكون خطاباً لمن لا يطيقون من المرضى والمسافرين، ولا لغيرهم فظهر أن الكلام مسوق في أوله في شأنهم.

٣- قوله تعالى: {أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}. ولا معنى لإيراد هذه الآية فإنها غير منسوخة إجماعاً، ولا ناسخة لأمر ورد في القرآن.

٤- قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}. قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}.

٥- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ}. نسخت بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.

وهذا غير ظاهر فيه النسخ لأن توريث مولى الوالدة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية وغاية الأمر أنها متأخرة عن ذوي الأرحام، فتكون كل من الآيتين مبينة حكماً غير ما تبينه الأخرى فمن كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه بالآية الثانية، ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى فهو الذي يرثه.

٦- قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}. وليس هناك دليل على نسخها حتى قال بعضهم هي محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها.

٧- قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}. نُسخت بآية النور.
وقد فسر بعضهم هذه الآية بأنها خاصة بالنساء اللاتي عهد عنهن إتيان مواضع الرب وبيوت الفسق من غير أن يتحقق زناهن.
فهؤلاء يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال بالحبس المؤبد في البيوت بحيث لا يعطين حق الخروج من بيوتهن حتى الموت أو يطلقهن أزواجهن وهو السبيل الذي يجعله الله لهن.
فإن صح هذا التفسير كان مما يمكن أن أبا مسلم يدعي به عدم النسخ.

الوحدة الثالثة: السنة النبوية الشريفة

س: عرف السنة لغةً واصطلاحاً.

المبحث الأول: في معنى السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم

أ- **تعريف السنة لغة:** السنة في اللغة عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه، سواء كانت حسنة أم سيئة، محموددة أم مذمومة.
ب- **تعريف السنة في الاصطلاح:**
في اصطلاح الفقهاء:
- تطلق تارة على ما يقابل القرآن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمِهِمْ بِالسَّنَةِ".
وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال: أهل السنة، وأهل البدعة.

في اصطلاح الأصوليين:

هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا معجز ولا داخل في المعجز.
وهو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
والواقع أن الصلة بين المعنيين (اللغوي والاصطلاحي) واضحة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره طريقة متبعة عند المسلمين، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

س: وضع حجية السنة.

حجية السنة:

ذهب العلماء إلى إثبات العديد من الأحكام الشرعية بالسنة النبوية الشريفة، وأعدوها حجة وأصلاً من أصول التشريع، ومصدراً من المصادر الشرعية ودليلاً من أدلة الإحكام التي يجب العمل بها وبمقتضاها متى صحت، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من القرآن الكريم، وإجماع الصحابة، والمعقول.

أولاً- القرآن الكريم:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

ثانياً- الإجماع:

إجماع الصحابة على وجوب اتباع السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد كانوا يمثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه لا فرق عندهم بين حكم نزل في القرآن، وبين حكم صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً- المعقول:

أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالته واتباع وحيه، والتبليغ كان بإقراء القرآن، وبيانه عليه الصلاة والسلام، وقد قامت الأدلة على عصمته من الخطأ والسهو وصدور الذنب منه. وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية عبارة عما جاء في

القرآن من أحكام، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم من أقوال، وأفعال، وتقاريرات.

س: وضع منزلة السنة من القرآن.

منزلة السنة من القرآن:

القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى وهو أصل هذا الدين، ودستور هذه الأمة، ومعجزة الرسالة، تعبد الله المسلمين بتلاوته والعمل به وتعهده الله بحفظه قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل به، وبينه لأمته، قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

لذا كانت السنة الشريفة في المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الاحتجاج بها. وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع.

أولاً: ما كان مطابقاً لما ورد في القرآن، يكون مؤكداً له ومقرراً فالقرآن مثبت، والسنة مؤيدة. ومن ذلك الأحاديث الواردة الدالة على وجوب الصلاة والزكاة، والصوم والحج، والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور.

ثانياً: أن تكون السنة مبينة للقرآن:

أ- تفصيل مجمله: السنة المبينة لمجمل القرآن كالأحاديث المبينة لإجمال الصلاة والزكاة والحج.

ب- تخصيص عام للقرآن:

فإذا جاء في القرآن عموم، وجاء في السنة ما هو أخص منه كان ذلك الخاص مخصصاً للعام. ومن ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ} فإنه عام في وراثة الأولاد، وجاءت السنة مخصصة لعموم القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل".

ج- تقييد مطلق للقرآن: كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص ولكن السنة قيدته بأنه من الرسخ.

س: ما أقسام السنة؟

المبحث الثاني: في تقسيمات السنة

السنة باعتبار صدورها عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة قولية، وفعلية، وتقديرية.

أ- السنة القولية:

ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول في أغراض متعددة ومناسبات مختلفة تبعاً لمقتضيات الأحوال.

ب- السنة الفعلية:

هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل موضحاً لتشريع يأخذ به المسلمون في دينهم، كأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمال الصلاة ومناسك الحج، وكعاملاته في البيوع والتقاضي وإقامة الحدود على الجناة.

ج- السنة التقريرية:

هي سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً أو يقول شيئاً، ويستوي كون هذا الفعل صادراً في حضرته أو في غيبته أو يكون تقريره بموافقته واستحسانه فيعتبر كأن الفعل صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان اصطفاه الله للعالمين كافة مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ولكونه إنساناً تصدر منه أفعال تدفعه إليها الجبلية البشرية والطبيعة الإنسانية ونظراً لكونه رسولاً لا بد أن تصدر منه أفعال بوحي من الله عز وجل. فالأفعال الجبلية لا تعتبر تشريعاً ولا يتحتم الأخذ بها، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

أولاً- الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذه الأفعال على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته، ولا يجب علينا التأسي والافتداء به في هذا النوع من الأفعال.

ثانياً- أفعال صدرت منه عليه السلام بمقتضى التجاوب والخبرة في شئون الحياة الدنيا كالتجارة والزراعة والتدبير الحربي،

ووصف الدواء للمريض، وهذه الأفعال لا دليل على وجوب اتباعه والاقتداء به فيها لكونها ليست صادرة عن الرسالة والوحي فليست تشريعاً.

ثالثاً- الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كإباحة الوصال في الصيام، واختصاصه بالزيادة على أربع نساء في النكاح فهذه الأفعال قد قامت الأدلة على اختصاصه بها فتعتبر خاصة به ولا يقتدى به فيها.

رابعاً- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي قصد بها التشريع، وتختلف صفتها الشرعية بحسب الوجوب أو الندب أو الإباحة، وذلك كما يلي:

أ- إذا كانت هذه الأفعال قد وردت بياناً لمجمل في القرآن أو تقييداً لمطلق أو تخصيصاً لعام. فيكون حكمها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب وندب ويعرف البيان إما بصريح القول مثل قوله في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي الحج: "خذوا عني مناسككم".

أو بقرائن الأحوال كقيامه بفعل صالح للبيان عند الحاجة إليه كقطعه يد السارق من الرسغ، فإنه بيان لقوله تعالى: {فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمْ}، وتيممه إلى المرفقين، فإنه بيان لقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، ففي هذه الأحوال يكون البيان تابعاً للمبين في الوجوب والندب والإباحة.

أقسام السنة باعتبار الرواية:

لا خلاف في أن السنة إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها. إلا أنه لما اختلفت طرق إثبات السنة وتبوعت أسانيدُها وكان من الأحاديث ما رواه الجمع الغفير ومنها ما حفظه النذر اليسير، عظمت عناية العلماء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أسانيدُها وكل ما يتعلق بها.

أ- السنة المتواترة:

ليتضح المعنى: **التواتر في اللغة:** هو التتابع - يقال تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد. ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا}.

وفي الاصطلاح: هو كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.

ب- شروط التواتر:

للخبر المتواتر شروط بعضها متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه.

والمتفق عليه من هذه الشروط أربعة اثنان يرجعان إلى المخبرين والآخران يرجعان إلى السامعين.

١- أن تكون الرواية مستندة إلى مشاهدة حسية بأن يقال رأينا مكة وبغداد، ورأينا موسى عليه السلام وقد ألقى عصاه فصارت حية تسعى، ورأينا محمداً صلى الله عليه وسلم وقد انشق له القمر، وسمعناه يتلو القرآن، ويتحدى العرب فعجزوا عن معارضته.

٢- استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد.

والطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابه المشاهدين لنبينا عليه السلام.

والثاني: الطبقة المخبرة لنا، والواسطة ما كان فيهما من طبقات المخبرين.

إلا أن الراجح:

أن ضابط التواتر هو ما حصل العلم واليقين عنده من أقوال المخبرين دون تحديد عدد مخصوص.

وأما ما يرجع إلى السامعين للخبر المتواتر فيشترط فيه:

١- أن لا يكون السامع للخبر قد علم مدلوله بالضرورة لأن ذلك يجعل الخبر غير مفيد عنده لما فيه من تحصيل الحاصل.

٢- أن لا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله.

س: ما شروط الراوي؟

ج- شرائط الراوي:

١- **البلوغ:** فلا تُقبل الرواية عن صبي ولكن لو تحمل صبياً مميزاً ثم روى وهو بالغ قبلت روايته.

٢- **الإسلام:** ولا يشترط أيضاً حين التحمل لأن العلماء قبلوا حديث جبير بن مطعم في أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان إذ ذاك كافراً وأما أداء الرواية في حال الكفر فلا يقبل اتفاقاً.

٣- **العدالة:** حين الأداء لا حين التحمل.

٤- **رجحان ضبطه على غفلته في رواياتهم لفظاً ومعنى،** وتضبط المروي أن يتوجه الراوي بكليته إلى كل خبر عند سماعه ثم حفظه بتكريره ثم الثبات عليه إلى الأداء. وهذا الشرط لازم من وقت التحمل إلى وقت الأداء.

س: ما أنواع التواتر؟

د- **أنواع التواتر:**

أ- **التواتر اللفظي:** هو ما تواتر لفظه ومعناه، بأن يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند روايته بحيث لا يحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ بمترادفه، ولا تقدم بعض الألفاظ على بعض.

ب- **التواتر المعنوي:** ما اختلفت ألفاظ الرواة فيه، مع اشتغالها كلها على قدر مشترك يكون هو المتواتر، ولا يلزم أن يكون أصحاب كل رواية من الأحاد. ومتى بلغ مجموع رواة الروايات كلها حد يصح الأمر الذي اتفقوا عليه متواتراً.

هـ- **حكم التواتر:** المتواتر قطعي الثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء ويفيد العلم الضروري واليقين مطلقاً ويكفر جاحده. فالعلم اليقيني يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه. لذا كان المتواتر مقبولاً ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

ثانياً- السنة غير المتواترة:

وتسمى السنة الأحادية عند غير الحنفية وهو كل خبر لم يبلغ رواته حد التواتر.

أما عند الحنفية فتقسم إلى سنة مشهورة، وسنة آحاد.

السنة المشهورة: وتسمى المستفيضة وهو ما توافر فيها شروط التواتر في العصر الثاني والثالث، أن يروى في العصرين جمع عن جمع لا يجوز عقلاً وعادة اتفاقهم على الكذب. ولم يبلغ رواته عن الرسول صلى الله عليه وسلم حد التواتر بأن يكون رواته من الصحابة واحد أو اثنان أو أكثر.

س: ما الفرق بين السنة المتواترة والمشهورة؟

و- **الفرق بين السنة المتواترة والمشهورة:**

١- السنة المتواترة لا بد فيها من وجود الجمع الذي يمنع اتفاق أفرادها على الكذب في كل العصور. عصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر تابعي التابعين... الخ.... أما السنة المشهورة فجمع التواتر فيها لا يكون إلا في التابعين وتابعيهم ولا يشترط في الصحابة الذين رووا الحديث بلوغهم حد التواتر.

٢- السنة المتواترة تفيد العلم واليقين.

والسنة المشهورة تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ولهذا جاز تقييد الكتاب بها مثل تقييد الإطلاق الموجود في قوله تعالى: {مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم منح الوصية بأكثر من الثلث وقال: "والثلث كثير".

س: ما حكم السنة المشهورة؟

حكم السنة المشهورة:

السنة المشهورة قطعية الورود عند الصحابة الذين رووها وهي إنما تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ويفسق جاحدها. ويخصص بها عام القرآن عند الحنفية ويقيدها مطلقه كما هو حكم السنة المتواترة.

سنة الآحاد:

وهي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواة لم يبلغوا مجموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ورواها عند هذا الراوي مثله حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد، ومن هذا القسم: أكثر الأحاديث التي جمعت في

كتب السنة وتسمى سنة الآحاد أو خبر الواحد.

س: ما المراد بالواحد لغة؟

المبحث الثالث: السنة النبوية الشريفة

حقيقة خبر الواحد، وحكمه

المطلب الأول: حقيقة خبر الواحد

الواحد، والأحد كالواحد، فالأحد أصله الواو، ونقل ابن منظور: روى الأزهرى عن أبي العباس: أنه سئل عن الآحاد أهى جمع الأحاد؟ فقال: معاذ الله، ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلت جمع الواحد فهي محتمل، مثل شاهد وأشهاد. الواحد هو المتفرد: ولذا قال علماء اللغة: الأحاد بمعنى الواحد. والفرق بين الواحد والأحد: أن الأحاد بني لنفي ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتتح العدد. فالخالق سبحانه وتعالى هو المختص بالأحادية ولا يوصف بها غيره سبحانه وتعالى.

س: ما حقيقة خبر الواحد اصطلاحاً؟

حقيقة خبر الواحد اصطلاحاً:

يلاحظ أن الخبر عند الجمهور تقسيم وعند الأحناف تقسيم آخر فالجمهور نظر إلى الخبر على أنه ينقسم إلى متواتر وآحاد. أما الأحناف: فقسموا السنة إلى: متواترة، ومشهورة، وآحاد. لذا فإننا إذا أردنا أن نقف على حقيقة الخبر الأحاد أو معناه اصطلاحاً فلا بد من النظر إليه حسب كل اتجاه. - فعند الجمهور، أو على رأي من قسم السنة إلى متواترة وآحاد من حيث الرواية: قيل في تعريفه عبارات كثيرة منها: - قول الغزالي: هو ما لم يستجمع شرط التواتر. وقال الآمدي: "والأقرب في ذلك أن يقال: خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر". وقال الفتوحى: خبر الآحاد هو ما عدا المتواتر.

س: ما حقيقة خبر الآحاد عند الحنفية؟

حقيقة خبر الآحاد عند الحنفية:

إن السنة من حيث روايتها تنقسم عند السادة الأحناف - ما عدا الجصاص - إلى متواترة، ومشهورة، وآحادية. ومن هنا عرف الأحناف خبر الآحاد بأنه: كل خبر يرويه الواحد أو اثنان، لا عبارة للعدد فيه، بعد أن يكون دون المشهور، والمتواتر. وأما الجصاص فالمشهور عنده قسم من المتواتر. **والمشهور في اصطلاح الأحناف هو:** ما كان من الآحاد في القرن الأول، منذ ابتداء النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر بعد ذلك في القرن الثاني والثالث، أي في قرن التابعين، وتابعي التابعين، حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وربما يشتهر في القرن الأول أيضاً وهو عصر الصحابة فيكون مشهوراً في عصرهم كذلك. ولا اعتبار للاشتهار بعد القرون الثلاثة الأولى.

لذا فإن المشهور - عندهم - لا يفيد العلم اليقيني كالخبر المتواتر.

أما عيسى بن أبان فقد قسم منكر السنة المشهورة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: خبر يحكم على جاحده الكفر، مثل خبر الرجم، فهذا الخبر اتفق عليه العلماء في الصدر الأول والثاني وتلقوه بالقبول.

القسم الثاني: خبر يحكم على جاحده بالخطأ ويخشى عليه من الإثم، مثل خبر المسح على الخفين نظراً للاختلاف عليه في الصدر الأول، فهذا الخبر إذا كان قد اختلف عليه في الصدر الأول إلا أنه قد نقل رجوع المخالفين وقد اتفق عليه بعد وتلقته الأمة بالقبول.

القسم الثالث: خبر يحكم على جاحده بالخطأ ولكن لا يخشى عليه من المأثم، مثل ما اختلف فيه العلماء من الأخبار في

مسائل الأحكام الفرعية.

وبناء على ما سبق فإن الفرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور عند الحنفية يظهر في الآتي:

١- في السنة المتواترة، التواتر موجود في العصر الأول، والثاني، والثالث، أي عصر الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين. أما السنة المشهورة فإنها تنقل في العصر الأول بطريق الأحاد ثم تنقل بعد ذلك بطريق التواتر، فيتحقق التواتر فيها في طبقتي التابعين وتابعي التابعين.

٢- **السنة المتواترة:** تفيد العلم يقيناً، بخلاف السنة المشهورة فإنها تفيد الطمأنينة عند الأحناف، بخلاف الجصاص فإنها تفيد العلم اليقيني عنده بالنظر والاستدلال.

٣- منكر السنة المتواترة يعد كافراً باتفاق الجمهور والأحناف أما منكر السنة المشهورة فلا يحكم بكفره على ما تقدم خلافاً لما نقل عن الجصاص والله أعلم.

س: ما حكم خبر الواحد؟

المطلب الثاني: حكم خبر الواحد

لقد اختلف العلماء فيما إذا كان خبر الواحد مفيداً للعلم أم لا. فذهب البعض إلى القول: بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً سواء احتفت به قرائن أم لا، وهذا هو مذهب أهل الظاهر وبعض المحدثين.

- وذهب البعض الآخر إلى القول بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تجعله مفيداً للعلم، وإلا أفاد الظن. وذهب الأكثرون إلى أنه يفيد العلم بمعنى الظن، لا بمعنى اليقين، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} أي ظننتموهن.

الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة من قال إن خبر الواحد مفيد للعلم مطلقاً:

استدل هؤلاء بأدلة منها:

١- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما جاز العمل به، حيث نهى الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك وذم اتباع الظن، قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقال تعالى في معرض ذم أهل الظن: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} فلو كان مفيداً للعلم فقط ما اجتمعت الأمة على العمل به، وإلا كان إجماع الأمة مخالفاً لما نهت عليه الآيات الكريمة، فدل هذا على أن خبر الواحد مفيد للعلم بمجرد.

وقد أجيب عن هذا:

بأن العمل بخبر الواحد ليس من قبيل اتباع الظن، وإنما العمل به من قبيل اتباع الإجماع المنعقد على وجوب العمل بخبر الواحد فلا يكون العمل بخبر الواحد من قبيل اتباع غير المعلوم.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الآيات ربما جاءت في منع اتباع غير العلم في أمور العقيدة وأصول الدين، وهذه بالطبع أمور لا بد فيها من العلم القطعي.

٢- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما أوجب العلم عند الوصول إلى حد التواتر، لأن ما جاز على الأول جاز على من بعده.

وأجيب عن هذا:

بأن هذا غير لازم؛ لأن ثبوت العلم في التواتر إنما هو حكم على الجملة أو على خبر الجماعة، وهذا بالطبع خلاف الأحاد.

٣- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما جاز قتل المقر على نفسه بالقتل، ولا وجبت الحدود بشهادة خبر الواحد.

وأجيب عن هذا:

بأن هذه الأحكام من الإقرار والشهادة وغيرهما إنما وجبت لإجماع العلماء على العمل بما ثبت بخبر الواحد، لذا وجب على المجتهد العمل بما توصل إليه في اجتهاده.

٤- قبول المسلمين لخبر الواحد وعملهم بمقتضاه في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة واستدارتهم فور سماعهم الخبر نحو الكعبة،

ولم ينكر عليهم أحد، ولولا أن خبر الواحد يفيد العلم ما كان ذلك قد حصل، ولكن قد سجل إنكار على من عمل به.

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا الخبر احتفت به قرينة توجب العلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دائماً يقلب وجهه في السماء راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبة المسلمين إلى الكعبة الكريمة التي تعلق بها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من محل النزاع.

ثانياً: أدلة من قال: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن التي تجعله مفيداً للعلم

وإلا أفاد الظن:

وهذا المذهب اختاره الآمدي، حيث قال: "والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن خلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة". كما نسب هذا القول إلى الكثير من أهل الأصول.

وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

١- إن القرائن بمجردها قد تفيد الظن مجردة عن الخبر، كما لو شاهدنا إنساناً ينظر إلى آخر مستحسناً له فإننا نظن حبه له، فإذا اقترن بذلك ملازمته له، وخدمته إياه وغير ذلك زاد ذلك الظن ثم يأخذ الظن في التزايد حتى يحصل العلم بحبه له، كما في تزايد الظن بأخبار الآحاد حتى يصير تواتراً، فدل هذا على أن الخبر لا يفيد العلم بمجرده وإنما يفيد العلم بما احتف به من القرائن.

ومثال هذا من حيث الواقع: أنه إذا أخبر ملك بموت ولده ثم اقترن بهذا الخبر قرائن كصراخ وخروج جنازة وعزاء وخلافه فإن كل عاقل يشاهد هذه القرائن يحزم بصدق الخبر ويحصل له العلم بمخبره وما هذا إلا لكون هذه القرائن التي احتفت بالخبر جعلته مفيداً للعلم.

وأجيب عن هذا: بأن العلم لم يحصل بالقرائن وحدها وإنما حصل بضم القرائن للخبر فالمفيد هذا للعلم هو الخبر مع القرائن. ٢- أنه لو كان خبر الواحد بمجرده مفيداً للعلم لحصل العلم بخبر من ادعى النبوة دون حاجة إلى معجزة تؤيد موقفه وتدل على صدقه ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بالشاهد الواحد دون حاجة إلى شاهد آخر حيث إن العلم غير قابل للزيادة والنقصان.

وقد اعترض على هذا: بأنه كيف يقال إن العلم غير قابل للزيادة والنقصان مع أن بعض العلوم قد يكون أجلى وأظهر من بعض، كالعلم الضروري فإنه أقوى من العلم المكتسب والعلم بالعيان أقوى من العلم بالخبر.

ثالثاً: أدلة من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن:

١- أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لكان كل خبر واحد مفيداً للعلم كخبر التواتر، فإنه لما كان موجباً للعلم كان كل خبر متواتر حكمه كذلك والمعلوم أن خبر الواحد غير خبر التواتر.

وقد اعترض على هذا:

١- بأن هذا تمثيل في غير محله، لأن خبر التواتر العلم فيه ضروري غير مكتسب فلا يمتنع أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا العلم عند كل تواتر وهذا غير لازم في خبر الآحاد.

٢- أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما روعي فيه شروط العدالة والإسلام كما في خبر التواتر.

واعترض على هذا: بأن ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر لكونه سبحانه وتعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده.

وقال الفتوحى: ها هنا مسألتان:

الأولى: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته ولم ينكره فإنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم؛ لتطرق الاحتمال بعدم سماعه، أو إلغاء به، أو أنه ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك بوقت ونحوه.

الثانية: إذا أخبر مخبر بشيء يحضره جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به فإن ذلك يدل على صدقه ظناً، لا قطعاً.

الوحدة الرابعة: الإجماع

س: ما المعنى اللغوي لكلمة الإجماع؟

المبحث الأول: في معنى الإجماع

المعنى اللغوي:

تطلق كلمة الإجماع في اللغة باعتبارين:

الأول: تأتي بمعنى العزم على الشيء والتصميم عليه، قال الفراء: "الإجماع بمعنى الإعداء والعزيمة على الأمر". ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} أي اعزموا عليه وقال: "الإجماع الإحكام والعزيمة على الشيء"، وقال: "الإجماع إحكام النية والعزيمة". ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر لا صيام له". فالإجماع بهذا المعنى يقصد به: إحكام النية والإرادة والقصد والعزم على الشيء والتصميم عليه.

الثاني: تأتي كلمة الإجماع بمعنى الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وأجمع العلماء على كذا إذا اتفقت آراؤهم عليه، ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". وبناء على هذا فإن كل اتفاق على أي أمر كان من الأمور يعد إجماعاً.

والفرق بين المعنيين يتضح في الآتي:

أن الإجماع بمعنى العزم على الشيء والتصميم عليه فيه جمع للخواطر وإحكام للإرادة، أما بمعنى الاتفاق فيه جمع للآراء. فأما الإجماع بالمعنى الأول وهو العزم يمكن أن يتأتى من فرد كما يمكن أن يتأتى من جماعة، لأن العزم والتصميم على الشيء كما يكون من واحد يكون من أكثر. وأما الإجماع بالمعنى الثاني وهو الاتفاق فلا يمكن تصويره إلا من متعدد بناء على القول الأرجح وهو أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد فلا يكون قوله إجماعاً.

س: ما المعنى الاصطلاحي؟

المعنى الاصطلاحي: لذا فإن الإجماع إذا ما قصد به الاتفاق عامة فهو الإجماع بالمعنى العام وهو عبارة عن: اتفاق علماء كل فن في قضية من قضايا ذلك الفن، فيدخل فيه ما يتحقق من أهل الاجتهاد وغيرهم. وإذا ما قصد به إجماع علماء الشريعة أو مجتهديها فهذا هو الإجماع بالمعنى الخاص وهذا هو المعنى عند علماء الأصول، كما أن هذا النوع من الإجماع هو المعصوم من الخطأ أو الضلالة. ويتفرع على هذا النوع من الإجماع أنواع أخرى لها معنى خاص إذا ما سميت إجماعاً، كإجماع الخلفاء الراشدين وإجماع أهل المدينة وإجماع العترة.

هذا وقد سلك العلماء في المعنى الاصطلاحي اتجاهين:

أولاً: معنى الإجماع عند أصحاب الاتجاه الأول:

المعنى الأول: الإجماع هو اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية. وهذا المعنى ذكره الإمام الغزالي في المستصفى، كما نسبته إليه الآمدي وغيره. لذا يقول الآمدي: "وهو مدخول من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة.

فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها، وليس ذلك مذهباً له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.

الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياً، وليس كذلك.

الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية، وليس كذلك".

وخلاصة ما ورد على التعريف من اعتراضات:

أنه يترتب على هذا التعريف عدم انعقاد الإجماع، لأن قوله: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوحي بأن المقصود هو اتفاق الأمة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.

المعنى الثاني:

عرفه صدر الشريعة بأنه: "اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي". ولم يسلم هذا التعريف من النقد لتقييد الاتفاق بكونه على حكم شرعي.

المعنى الثالث:

عرفه صاحب "الأنجم الزاهرات" بقوله: "هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي".

المعنى الرابع:

عرفه صاحب التحرير بقوله: "هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد على أمر شرعي".

المعنى الخامس:

عرفه الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي بأنه: "هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي".

س: وضع معنى الإجماع عند أصحاب الاتجاه الثاني.

ثانياً: معنى الإجماع عند أصحاب الاتجاه الثاني:

المعنى الأول:

عرفه الإمام الرازي والقاضي البيضاوي بقولهما: "هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور". قوله "اتفاق" جنس في التعريف والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول إن ذلك كاف في الإجماع.

وقوله "أهل الحل والعقد" أي المجتهدين، فخرج بذلك اتفاق العوام، واتفاق بعض المجتهدين فإنه ليس بإجماع. وقوله "من أمة محمد صلى الله عليه وسلم" احتراز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فإنه لا يعد إجماعاً على رأي الأكثرين. وقوله "على أمر من الأمور" يشمل الأمور الشرعية كحل البيع، واللغوية ككون الفاء للتعقيب، والعقلية كحدوث العالم، والأمور الدنيوية كالحروب وتدابير أمور الرعية.

وقد اعترض على هذا التعريف بالآتي:

١- إن هذا التعريف يجعل الحجة فيما إذا كان الاتفاق من المجتهدين فقط، إذ الاتفاق مشاركة ومفاعلة من الجانبين لذا فإنه لا يتصور إلا من متعدد، وبناءً على هذا فإنه إذا خلا العصر من المجتهدين ولم يوجد سوى مجتهد واحد فإن قوله في هذه الحالة يكون حجة.

٢- إن عدم التقيد بكون الاتفاق في عصر يشعر بأن المطلوب هو الاتفاق من جميع المجتهدين منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهذا غير ممكن إذ لو اشترط هذا ما انعقد إجماع مطلقاً وما كانت هناك ثمرة لإجماع.

المعنى الثاني: عرفه الآمدي بقوله: "الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع".

فقوله: "اتفاق" يعم الأقوال والأفعال، والسكوت والتقرير.

وقوله: "جملة أهل الحل والعقد" احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة.

وقوله: "من أمة محمد" احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السابقة.

وقوله: "في عصر من الأعصار" ليندرج فيه إجماع أهل كل عصر، وإلا توهمنا أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة.

وقوله: "على حكم واقعة" ليعم الإثبات والنفي، والأحكام العقلية والشرعية.

نظرة تقديرية لكلا الاتجاهين:

إذا نظرنا إلى ما ورد من تعريفات لأصحاب الاتجاه الأول نستشعر أنهم حصروا الإجماع في الأمور الشرعية فقط، ولكن يبدو أنهم يريدون أن الأحكام العقلية أو اللغوية أو الدنيوية قد تستلزم أحكاماً شرعية فيكون الإجماع فيها حجة، لذا فإن هذه الأحكام تكون مقصودة باعتبار ما تستلزمه.

س: ما أركان الإجماع؟

المبحث الثاني: في أركان الإجماع

عبارة "اتفاق مجتهد العصر"، أو "اتفاق أهل الحل والعقد"، أو "اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم".

ومن خلال ما ورد من عبارات نستطيع أن نقول: إن ما يمكن قيام الإجماع عليه من أركان الآتي:

- ١- أن يوجد في زمن وقوع الحادثة عدد من المجتهدين إذا فسرنا أن المراد "بأمة محمد صلى الله عليه وسلم" في قول الإمام الغزالي مجتهد الأمة لا كل الأمة، لأن الإجماع لا يتصور من واحد فقط، إذ الاتفاق مشاركة ومفاعلة فيستدعي وجود عدد من المجتهدين، فإذا لم يوجد إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يسمى إجماعاً حتى ولو كان حجة، وكذلك إذا خلا العصر من المجتهدين فإن اتفاق العوام في ذلك العصر لا يعد إجماعاً شرعياً.
- ولكن عدم وجود الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أن الإجماع في ذلك الوقت ليس مصدراً، وأن المصدر في ذلك الوقت كان الكتاب والسنة.
- ٢- أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين، فإذا كان الاتفاق من بعض المجتهدين أو من معظمهم فإنه لا يكون إجماعاً على رأي الأكثر.
- ٣- أن يكون الاتفاق في وقت وقوع الحادثة - أي زمن وقوعها بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه، أو بلد المجتهدين وجنسياتهم.
- ٤- أن الاتفاق من المجتهدين بإبداء الرأي صريحاً قولاً كان أو فعلاً، كأن يقول فيها رأياً أو فتوى، أو يفعل فيها فعلاً يدل على موافقته أو مخالفته.
- ٥- وأرى أن يكون الاتفاق على أمر من الأمور العملية التي تتعلق بالمسلمين.

وقد ذكر البعض أن الأركان تنحصر في ثلاثة أركان:

الأول: المجمعون.

الثاني: الحكم المجمع عليه.

الثالث: مستند الإجماع.

هذه كانت نظرة المحدثين لأركان الإجماع.

أما عند أئمة الأصول القدامى فنجد أن أركان الإجماع عبارة عن ركنين:

الأول: المجمعون.

الثاني: نفس الإجماع.

فهذا هو الإمام الغزالي في المستصفى يقول: "وله ركنان المجمعون، ونفس الإجماع"، وقال: "الركن الأول المجمعون وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم". وقال: "الركن الثاني في نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة".

س: ما شروط الإجماع؟

المبحث الثالث: في شروط الإجماع

- ١- ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بد وأن يكون له مستند يقوم عليه وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل عند الكلام عن مستند الإجماع إن شاء الله.
- ٢- يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر.

٣- من الشروط اللازمة في الإجماع كذلك عدالة المجمعين، فإذا كان المعتبر في الإجماع هو قول أهل الحل والعقد وهم أهل الاجتهاد لذا كانت العدالة لازمة هنا في الإجماع.

٤- خلو من هو من أهل الإجماع من البدع، سواء كانت بدع تخرجه عن الملة أم لا، فصاحب البدع المكفرة لا اعتبار بقوله كذلك لخروجه عن المؤلف، ولهذا لم ينظر إلى خلاف الخوارج في خلافة علي صلى الله عليه وسلم.

وقال الآمدي: "المجتهد المطلق إذا كان مبتدعاً لا يخلو إما أن لا يكفر ببدعته أو يكفر.

بلوغ المجمعين حد التواتر:

لقد ذهب بعض العلماء إلى القول باشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر، وهذا شرط عند من أثبت الإجماع بالعقل. أما من أثبتته بالأدلة السمعية فذهب البعض منهم إلى لزوم هذا الشرط لانعقاد الإجماع، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراطه. وهنا يقول إمام الحرمين: "فأما الكلام في عدد المجمعين فإن علماء العصر بالغين مبلغاً لا يتوقع منهم التواطؤ وهم الذين يسمون عدد التواتر، فلا شك في انعقاد الإجماع بوافقهم، وإن فرض نقصان عدد علماء العصر عن هذا المبلغ، فهذا موضع التردد". وقد نقل إمام الحرمين الأقوال في هذه المسألة وقال: "والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم".

٦- **اشتراط أهل الظاهر كون المجمعين من الصحابة:** وبناء عليه فإنه لا إجماع في غير عصر الصحابة، وهذا باطل، لأن إجماع التابعين يعد سبيلاً للمؤمنين، فيجب اتباعه حسبما توجبه الآية.

وقد استدل أهل الظاهر بأدلة منها:

١- أن أدلة الإجماع لا تتناول إلا الصحابة، ومن هنا فإنه لا يجوز أن نقطع بأن إجماع غيرهم حجة؛ لأن قوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} وقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}. خطاب مواجهة فلا يتناول إلا الحاضرين فقط.

وقد نوقش هذا: بأن ما يتمسك به أهل الظاهر يفضي على أنه إذا مات أحد من الحاضرين فإن قول الباقي لا يعد حجة، وهذا يفضي إلى سقوط العمل بالإجماع.

٢- أنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل، والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم، وذلك لا يتأتى إلا في الجمع المحصور. وهو ما كان في زمن الصحابة أما في سائر الأزمنة فلكثرة المسلمين وتفرقهم لا يمكن معرفة اتفاقهم على شيء.

وأدى: أن حصر الإجماع في إجماع الصحابة فقط أمر يخالف الواقع وما شهدت له الأدلة، وأن ما استدل به أهل الظاهر فيه تكلف؛ فمثلاً قولهم في قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} لا تتناول إلا من كان مؤمناً حال نزولها.

س: اشرح مسألة إمكانية وقوع الإجماع عادة؟

المبحث الرابع: في انعقاد الإجماع

المطلب الأول: إمكان وقوع الإجماع عادة

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

إن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على حكم الواقعة هل يمكن تحقيقه عادة بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

لا خلاف بين العلماء في إمكان وجود الإجماع بهذا المنى عقلاً، لأن العقل لا يمنع من تصور وقوع هذا.

فقد اختلف العلماء فيما إذا كان قد انعقد إجماع بالمعنى السابق أم لا؟ أو بمعنى آخر: اختلف العلماء في كون الإجماع ممكن الوجود عادة أم لا، **على قولين:**

الأول: وهو لجمهور العلماء أنه لا مانع عادة من تحقق الإجماع ووقوعه.

الثاني: وهو لبعض غلاة الشيعة وبعض النظامية والخوارج وبعض الحديثيين كالشيخ عبد الوهاب خلاف حيث يقول: "هل انعقد الإجماع فعلاً بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع كان اتفاقاً من الحاضرين من أولي

العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شوري الجماعة لا على رأي الفرد.

الأدلة ومناقشاتها:

أولاً: أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن الإجماع ممكن الوقوع عادة بأدلة منها:

١- أنه لا مانع يمنع من تصور وجوده، فقد وجدنا أن الأمة مجمعة على كون الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، مما يدل على إمكان وجوده عادة.

٢- إذا كان الإجماع من أهل الكفر متحققاً وهو إجماعهم على الضلال فلم لا يتصور من أهل الحق اتفاقهم على الحق.

٣- إن الجماع قد وقع فعلاً في كثير من الوقائع، والوقوع دليل الجواز، وهنا يقول الأمدي: "الوقوع دليل التصور وزيادة".

ومن الوقائع الإجماعية الآتي:

- الإجماع على أن الماء لا يصح التطهير به إذا فقد أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه.

- الإجماع على حجب ابن الابن بالابن.

- الإجماع على تقديم الدين بالوصية.

وغير ذلك من القضايا الإجماعية

ثانياً: أدلة المخالفين:

استدل من قال بعدم وقع الإجماع وتحققه عادة بأدلة منها:

١- أن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين على أمر واحد في عصر من العصور غير ممكن عادة؛ لأن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين يحتاج إلى أمرين كل واحد منهما أصعب من الآخر.

الواقع أن العادة تحيل هذا.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا لا يخرج عن كونه تشكيك لا وجه له.

فمعرفة المجتهدين والتقاءهم في مكان واحد ليس مستحيلاً في العادة.

أما بالنسبة لتعذر اتفاقهم فهذا مردود أيضاً لأن اتفاقهم أمر متصور، حيث إنه أمكن تصوره في الأخبار المستفيضة، وإذا كان يمكن تصوره في الأخبار المستفيضة أمكن تصوره في الأحكام كذلك.

٢- استدل من منع وقوع الإجماع وتحققه عادة كذلك بالقياس

فقالوا: إذا كان لا يمكن اتفاق الجمع العظيم والخلق الكثير في وقت واحد على مأكور واحد كالزبيب أو غيره فكذلك لا يمكن اتفاقهم على حكم واحد لاختلاف أغراضهم.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا قياس مع الفارق. إذا كيف يقاس حكم يتعلق بأمور الناس مصلحتهم على مأكور؟

٣- استدل من منح تحقق الإجماع أيضاً بأن الإجماع إما أن يكون دون مستند وإما أن يكون بناءً على مستند، ولا جائز أن يكون بغير مستند فلزم أن يكون بناءً على مستند، وهذا المستند إما أن يكون قطعياً، وإما أن يكون ظنياً، وكلاهما باطل كذلك.

وقد أجيب من هذا من وجوه: الأول: أننا لا نسلم وجوب نقل المستند القطعي في كل حال، حيث إن نقله إنما يكون عند الحاجة إليه، ومع الإجماع على حكمه فإن الإجماع يكون كافياً لقوته.

الثاني: القول بأنه لا حاجة إلى الإجماع عند وجود الدليل القاطع غير مسلم، لأنه يمكن أن يكون للحكم أكثر من دليل.

الرأي الراجح:

الترجيح: أرى أن تحقق الإجماع ووقوعه كما قال الجمهور هو الراجح، حيث إنه لا استحالة في هذا عادة، فلو صدقت النوايا واستجمعت الهمم لانعقاد الإجماع على أمر ما لا نعقد الإجماع على هذا الأمر وتحقق.

فالأمل قائم على إخلاص المجتهدين لدينهم وحرصهم على تحقق الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، ومع حرص القائمين على الأمر من ولاة المسلمين وإخلاصهم لدينهم يمكن جمع المجتهدين من الأمصار في مكان واحد.

س: حرر محل النزاع في مسألة إمكان العلم بالإجماع عادة؟

المطلب الثاني: إمكان العلم بالإجماع عادة

محل النزاع في المسألة:

اختلف العلماء: في هذا، فالنافون معظمهم يقول: كما أنه لا يمكن انعقاد الإجماع فإنه لا يمكن الاطلاع عليه والعلم به..

وبعضهم يقول: على فرض التسليم بانعقاده جدلاً فإنه لا يمكن العلم به والاطلاع عليه.

وبعضهم يقول: إذا كان انعقاد الإجماع ممكناً غلاً أن العلم به والاطلاع عليه غير ممكن.

أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في إمكان انعقاد الإجماع والاطلاع عليه أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه إذا وقع أمر ممكن ولا استحالة في هذا، سواء وقع في عصر الصحابة أم في عصر غيرهم.

القول الثاني: أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة غير ممكن في زمن غيرهم، وقد أخذ بهذا القول الإمام فخر الدين. حيث قال في المحصول: "والإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كان المؤمنون قليلين، يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل"

القول الثالث: أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأولى.

القول الرابع: أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه غير ممكن.

الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على إمكان معرفة الإجماع والاطلاع عليه بالآتي:

١- إن معرفة الإجماع والاطلاع عليه أمر ممكن ولا استحالة في هذا بدليل وقوع الكثير من القضايا الإجماعية وحصول العلم بها والاطلاع عليها.

إن العلم بالإجماع أمر ممكن عن طريق المشافهة.

وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزالي: "يتصور معرفة الاطلاع على الإجماع بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن لقاءهم، وإن لم يكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي، ومذهب النصارى التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية.

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل من قال إن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة فقط غير ممكن في زمن غيرهم بالآتي.

فمن الذي يعرف جمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ وكيف يطلع على إنسان في مطمورة لا خبر لنا عنه؟ أو ظاهر وخامل لم يعرف بالعلم ورتبة الاجتهاد. وقال: وأجيب عن هذا بأنه لا تعذر في أيام الصحابة، أي: لم يتعذر الوقوف على حصول الإجماع في زمان الصحابة لأنه كانوا محصورين قليلين غير منتشرين في البلاد.

ثالثاً: أدلة أصحاب المذهب الثالث:

استدل من قال بأن العلم بالإجماع والاطلاع عليه أمر ممكن في العصور الثلاثة الأولى بنفس ما استدل به من قال: إن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة فقط.

وهنا يقول صاحب فوائح الرحموت: "وتحقيق المقام الأول في القرون الثلاثة لاسيما في القرن الأول قرن الصحابة، كان المجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم خصوصاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجاد في الطلب، ثم يعلم بالتجربة.

والتكرار عدم الرجوع عما هم عليه قبل قول الآخر علماً ضرورياً، وأيضاً بقرائن جلية وخيفة فيهم، وفي حال الثبوت والعمل يعلم علماً يقيناً أنهم لم يكذبوا فيه لا عمدًا ولا سهواً. ويمكن هذا العلم للواحد والجماعة فيمكن نقلهم، وهذا لا بعد فيه فضلاً عن الاستحالة.

رابعاً: أدلة من قال: بأن العلم بالإجماع والاطلاع عليه من الأمور المستحيلة:

- ١- إن الوقوف على الإجماع والاطلاع عليه لا يمكن إلا بعد معرفة أعيان المجتهدين، وهذا أمر غير ممكن؛ إذ لا يخفى على أحد انتشار المجتهدين في جميع أنحاء العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، كما أنه يمكن أن يكون من بين المجتهدين من لا يمكن معرفته كأن يكون أسيراً أو محبوساً في مكان لا يمكن معرفته، أو منقطعاً عن الناس مما يجعل معرفته أو الوصول إليه متعذراً.
- ٢- إن العلم بالإجماع إنما يكون بعد معرفة ما غلب على ظنهم وهذا أمر متعذر، لاحتمال أن يكون بعضهم قد أخفى ما يعتقد خوفاً من بطش حاكم أو سلطان.
- ٣- إن معرفة اتفاقهم على ما غلب على ظنهم في وقت واحد أمر متعذر الجواز رجوع أحدهم قبل الوصول إلى الآخرين.

الرأي الراجح

الترجيح:

في الواقع إن ما قيل من تعذر العلم بالإجماع والاطلاع عليه لما سبق من حجج ومبررات إنما كان مقبولاً في العصور الماضية. أما في العصر الحالي وما صحبه من تطور علمي هائل فإنه لا يمكن التسليم بما ورد من حجج ومبررات، حيث إن الخبر الذي يذاع في أقصى الشمال يمكن أن يصل في حينه إلى من هو في أقصى الجنوب؛ فلا استحالة إذاً في جمع المجتهدين، ولا استحالة في إمكان الوصول إليهم، ولا استحالة في نقل كل ما يصدر عنهم في حينه. وقد صدقت المقولة المشهورة حالياً: "العالم كله الآن كالقرية الواحدة".

س: وضع آراء العلماء في مسألة إمكان نقل الإجماع نقلاً صحيحاً؟

المطلب الثالث: إمكان نقل الإجماع نقلاً صحيحاً

اختلف العلماء في إمكان نقل الإجماع نقلاً صحيحاً للاحتجاج به، فعلى التسليم بإمكان وقوع الإجماع وإمكان العلم به فهل يمكن أن ينقل إلينا نقلاً سليماً. ذهب الجمهور إلى أنه لا استحالة في هذا فكما أنه يمكن انعقاد الإجماع والعلم به أو الاطلاع عليه، فإنه يمكن كذلك نقله لمن يحتج به، ولا استحالة في هذا. وهنا يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: "نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ولهذا يرد قول الملاحدة:

ولهذا يرد قول الملاحدة:

إن هذا الدليل كثير الاختلاف ولو كان حقاً لما اختلفوا فيه.

فنقول: أخطأ الملاحدة، بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة".

وذهب البعض ممن نازع في إمكان انعقاد الإجماع وإمكان العلم به إلى القول: بأن الإجماع من الأمور المستحيلة عادة.

وقد استدلووا على هذا بقولهم:

الأول: طريق التواتر. **والثاني:** طريق الأحاد. وكلاهما باطل.

أما طريق التواتر فغير ممكن؛ لأنه لا يتصور مشاهدة أهل التواتر لجميع المجتهدين في أنحاء العالم الإسلامي وسماعهم منهم. ونقلهم عنهم، **وأما الأحاد:** فإنه يفيد الظن وينبغي أن لا يعمل به في الإجماع، لذا فإن النقل بطريق الأحاد لا يفيد شيئاً.

وقد أجيب عن هذا: بأنه لا مانع من أن يكون الأحاد طريقاً لإثبات الإجماع وكيف لا وهو طريق من طرق إثبات السنة غاية ما في الأمر أن يكون الإجماع في هذه الحالة حجة ظنية، وهو ما قال به بعض العلماء على ما سيأتي

الرأي الراجح

الترجيح: إذا كان قد نقل الكثير من القضايا الإجماعية كالإجماع على أن المأموم إذا أدرك السهو مع الإمام سجد معه للسهو وإن لم يقع هو في سهو، والإجماع على أن وقت صلاة المغرب يتحقق بغروب الشمس، وغير هذا من القضايا الإجماعية التي

وقعت، فكيف نجادل في أمر قد وقع؟

فانعقاد الإجماع، والعلم به، ونقله أمر ممكن وما ورد من حجج للمخالف ما هي إلا شبه في أمر واقع. والله أعلم.

س: وضع موقف الإمامين الشافعي والإمام أحمد من انعقاد الإجماع؟

المطلب الرابع: موقف الإمام الشافعي والإمام أحمد من انعقاد الإجماع

الفرع الأول: موقف الإمام الشافعي من انعقاد الإجماع

لقد نقل عن الإمام الشافعي بعض المناظرات ربما فهم البعض منها أن الإمام الشافعي الله كان يرى عدم إمكان انعقاد الإجماع، فقد ذكر الإمام الشافعي حول هذا المعنى كلاماً فقال في كتاب جماع العلم: من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة".

وقال في مناظرة: "هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا حكمه".

ومن خلال مناظرات الإمام الشافعي استنبط العلماء الآتي:

١- أن الشافعي - رحمه الله - رأى تفرق العلماء في البلدان وعدم التقاء الفقهاء جميعاً.

٢- أن الشافعي جعل من الخلافات التي تقع بين العلماء مانعاً من وقوع الإجماع وتحقيقه.

٣- أنه لم يتم الاتفاق على تعيين من ينعقد لهم الإجماع.

إلا أن الإمام الشافعي - رحمه الله - نقل عنه كذلك كلاماً يفيد أن انعقاد الإجماع وتحقيقه أمر ممكن فها هو يقرر وجود الإجماع وتحقيقه في أصول الفرائض، فقد سأل سائل قائلاً: هل من إجماع؟ فقال: نعم بحمد الله، كثير في جملة الفرائض التي لا يسع أحد جهلها، فذلك الإجماع الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول ليس هذا بإجماع، فهذا الطريق يصدق فيها من ادعى الإجماع.

الفرع الثاني: موقف الإمام أحمد من انعقاد الإجماع

زعم البعض أن الإمام أحمد - رحمه الله - كان من المنكرين لانعقاد الإجماع.

ويرجع السبب في هذا ما نقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل من قوله: "سمعت أبي يقول: ما يدعى الرجل فيه الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب".

إلا أن هذا الكلام فهم على غير وجهه، ولهذا استبعد كثير من العلماء توجيه البعض لهذا الكلام على أنه إنكار للإجماع.

فهذا هو الإمام ابن الحاجب يستبعد هذا على الإمام أحمد فيقول: إنما هو - أي ما قاله الإمام أحمد - إنكار على فقهاء المعتزلة، يدعون إجماع الناس على ما يقولون، مع أنهم من أقل الناس معرفة بأحوال الصحابة والتابعين".

لذا فإنه يلتمس للإمام أحمد، أو يحمل قوله على الآتي:

١- أن الإجماع الذي يصف الإمام أحمد مدعيه بالكذب ليس هو الإجماع المعروف وإنما هو ما يقال عنه إنه إجماع وهو أن لا يكون لدى شخص علم بمخالف في حكم فيزعم أن هذا الحكم مجمع عليه، فعدم العلم بالمخالف لا يعد طريقاً لإثبات الإجماع.

٢- ما قاله إنما هو إنكار على فقهاء المعتزلة الذين كانوا يدعون إجماع الناس على ما يقولونه.

٣- ربما أن ما قاله الإمام أحمد مقصود به الإجماع السكوتي، وهو إجماع مختلف في حجيته، أو في كونه إجماعاً على ما سيأتي لاحتمال أن الساكت مخالف.

س: اذكر آراء العلماء في حجية الإجماع مع ذكر أدلتهم وبيان الرأي الراجح؟

المبحث الخامس: في حجية الإجماع

أقوال العلماء في حجية الإجماع:

المذهب الأول: إن الإجماع الصريح حجة مطلقاً سواء في عصر الصحابة أم في عصر غيرهم، وهذا هو مذهب الجمهور من

أهل السنة، ومذهب الإمامية، والزيدية. فالإجماع عندهم حجة مطلقاً دون النظر إلى وقت معين، أو زمان معين، حيث نص أكثر

العلماء على هذا، قال الآمدي: اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافاً للشريعة،

والخوارج. والنظام.

وقال ابن السكي: "الصحيح أنه حجة وأنه قطعي، حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالكسوتي وما ندر مخالفة.

المذهب الثاني: إن إجماع الصحابة حجة، أما إجماع غيرهم في عصر من العصور فليس بحجة وهذه هو ما ذهب إليه أكثر أهل الظاهر.

المذهب الثالث: أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً، وهذا هو ما ذهب إليه النظام، ومعظم الشيعة. والخوارج.

الأدلة ومناقشتها:

وإليك أهم هذه الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

١- استدلال الجمهور على حجية الإجماع من القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.

ووجه الاستدلال من الآية:

أن معنى مشاققة الرسول: مخالفته ومنازعته فيما جاء به عن ربه.

وسبيل المؤمنين: هو ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد، لأن سبيل مفرد مضاف فيعم هذا كله، وغير صفة لنكرة محدوفة فيكون التقدير "ويتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين".

وقد نوقش هذا الاستدلال بالآتي:

١- أن الوعيد إنما رتب على الأمرين معا "المشاققة، واتباع غير سبيل المؤمنين" فالمجموع هو الحرام، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه قياساً على الجمع بين الأختين، فلا يلزم من تحريم الجمع بين الأختين تحريم كل واحدة منهما منفردة.

٢- استدلال الجمهور على الإجماع من القرآن أيضاً بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.

ووجه الاستدلال من الآية:

أن الله تبارك وتعالى قد صف أمة محمد بكونها أمة وسطاً، والوسط من كل شيء أعده، لذا فإن الله تبارك وتعالى قد ميز هذه الأمة بأن جعلهم عدولاً، وقد علل هذا سبحانه وتعالى بكونهم {شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} فكان هذا تعديلاً من الله لهذه الأمة.

وقد نوقش هذا بالآتي:

أ- أن العدالة شيء والوسط شيء آخر فالعدالة فعل العبد لأنها عبارة عن فعل الواجبات واجتناب المنهيات، أما الوسط فهو فعل الله سبحانه وتعالى، لذلك قال سبحانه جل شأنه: {جَعَلْنَاكُمْ}.

وقد أجيب عن هذا: بأن أفعال العباد مخلوقة الله تبارك وتعالى أي أهل الحق - فيكون العدل والوسط مخلوقاً له سبحانه وتعالى. ب- سلمنا أن الله تبارك وتعالى قد عدل هذه الأمة، ولكن تعديله لهم إنما هو في الآخرة، حيث قال تعالى: {لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} فقد عدلهم الله تبارك وتعالى ليكونوا شهداء على الناس من الأمم الأخرى السابقة بأن أنبيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فتكون عدالتهم لقبول شهادتهم، وهذا يقتضي أن يكون هذا في الآخرة لا في الحياة الدنيا.

ثانياً: من السنة النبوية الشريفة:

استدل الجمهور على حجية الإجماع من السنة النبوية الشريفة بأحاديث كثيرة منها:

١- ما ورد من استدلال الشافعي له فيقول: "أخبرنا سفيان بن عبد الله بن أبي ليبد، عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبوة الجنة فليزلم

الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن".

٢- استدلووا كذا بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا، وألا يظهر أهل الباطل على الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة".

٣- استدلووا كذلك بالحديث الصحيح: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله".

ثالثاً: من المعقول:

١- إن اتفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد لم يخرج عن واحد من أمرين:

الأول: الدلالة.

الثاني: الأمانة: فإن كان الإجماع على الحكم لدليل كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدليل، وهنا يجب اتباع الإجماع وإلا كانت هناك مخالفة لما ثبت به وهو الدليل.

٢- تقضي العادة بأن اتفاق المجتهدين في عصر ما على حكم من الأحكام لا بد وأن يكون لهم مستند من كتاب أو سنة وقفوا عليه، ومن هنا كان الأخذ بما وقفت عليه الجماعة واجب.

٣- أن الرسول قد أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا يعني أنه لا تزال طائفة باقية على الحق باجتماع كلمتهم عليه، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فلزم أن يكون إجماعهم حقاً معصوماً من الضلال والخطأ ومنه تكون حجية الإجماع.

س: وضع أقسام الإجماع؟

في كون الإجماع السكوتي أحد قسمي الإجماع: لقد قسم بعض العلماء الإجماع إلى إجماع صريح، وإجماع غير صريح. والإجماع الصريح ينقسم إلى نوعين: إجماع قولي، وإجماع فعلي.

بينما قسم البعض الآخر الإجماع إلى ثلاثة أقسام: إجماع قولي، وإجماع عملي "فعلي"، وإجماع سكوتي. هذا وقد عبر الأحناف عن أنواع الإجماع بالعزيمة والرخصة، حيث جعلوا هذا ركناً للإجماع. فاتفق المجتهدين سواء بالقول أم الفعل على أمر ما يعد عزيمة وهو الإجماع الصريح. وهنا يقول السرخسي: "ركن الإجماع نوعان: العزيمة والرخصة".

س: ما الإجماع الصريح؟

أولاً: الإجماع الصريح: وهو عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور إما بالقول أو الفعل. وينطبق على هذا النوع من الإجماع ما سبق من المعاني التي ذكرت في تعريف الإجماع. لذا فإن هذا القسم ينقسم إلى نوعين:

الأول: الإجماع القولي:

وهو عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام اتفاقاً قولياً. وهنا يقول الشيخ الحلاوي: "الإجماع القولي هو أن يتكلم أهل الإجماع بما يوجب الاتفاق على كذا".

س: ما حكم الإجماع الصريح؟

الإجماع القولي حجة قطعية باتفاق جمهور العلماء لا تجوز مخالفته وقد فسق البعض مخالفته، وكفره البعض الآخر. فقد قال صاحب طلعة الشمس في أصول الإباضية: "الإجماع القولي حجة قطعية يفسق من خالفها عند الجمهور. وقال البزدوي: "يكفر جاحده في الأصل".

والواقع أن الرأي الأخير الذي يفرق بين ما يشترك فيه الخاصة والعامة وبين ما ينفرده الخاصة هو الرأي الأوجه والأولى بالقبول

س: ما الإجماع الفعلي؟

أما الإجماع الفعلي:

فقد قال الشيخ الحلاوي: "الإجماع العملي يفيد الجواز، سواء كان مستحباً أو سنة، ولا يفيد الوجوب.

والواقع أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه حجة كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أنه لا يكون حجة ولا إجماعاً.

الثالث: أنه يحمل على الإباحة ما لم تكن هناك قرينة تفيد الوجوب أو الندب، وهذا القول الإمام الحرمين.

س: ما الإجماع غير الصريح؟

ثانياً: الإجماع غير الصريح

وهو عبارة عن اتفاق بعض المجتهدين في عصر ما على قول أو فعل. ويعلم ذلك البعض الآخر، فيسكنون ولم يصدر منهم اعتراف صريح بالموافقة، أو إنكار صريح يدل على عدم الرضا. وهذا ما يعرف بالإجماع السكوتي.

س: وضع حقيقة الإجماع السكوتي؟

المبحث السابع: في حقيقة الإجماع السكوتي وضوابطه

المطلب الأول: في حقيقة الإجماع السكوتي

لقد وردت تعبيرات كثيرة للأصوليين في الإجماع السكوتي وكلها تعطي معنى معيناً هو: أن يظهر تصريح من بعض المجتهدين في عصر من العصور على أمر ما ويعلم به البعض الآخر من مجتهدي العصر دون أن يظهروا رأيهم بصراحة في هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، أو بمعنى آخر: يقابلون هذا الاتفاق من بعض المجتهدين بالسكوت.

وإليك عبارات الأصوليين في هذا المعنى:

قال إمام الحرمين: "إذا قال واحد في شهود علماء العصر قولاً، فكان ذلك القول موافقاً لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن، فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيراً على القائل فهل يكون تركهم النكير تقريراً نازلاً منزلة إبداء الموافقة قولاً.

- وعبر عنه القاضي البيضاوي بقوله: "إذا قال البعض وسكت الباقيون فليس بإجماع".

- وعبر عنه الآمدي بقوله: "اختلفوا فيما إذا ذهب كل واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر، هل يكون ذلك إجماعاً؟".

- أما ابن الحاجب فقال: "إذا أفتى واحد وعرف به الباقيون ولم ينكر حد قبل استقرار المذاهب.

- وقال الحافظ النسفي: "ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض بعد البلوغ ومضي مدة التأمل والنظر في الحادثة.

وغير هذا الكثير مما ورد من عبارات للأصوليين في كتب الأصول المختلفة.

وبالنظر فيما ورد من عبارات نجد أن من لم يره إجماعاً صوره على أنه مسألة خلافية دون أن يتعرض لضوابطه.

س: ما الإجماع السكوتي القولي؟

فالإجماع السكوتي القولي: هو أن يقول بعض مجتهدي العصر قولاً في أمر ما ويظهر هذا القول وينتشر ويعلم به غيرهم من المجتهدين ولم يظهر نكيراً لهذا القول، بأن تلقوه بالسكوت بعد مضي مدة البحث والتأمل ويكون هذا السكوت قبل استقرار المذاهب.

س: ما الإجماع السكوتي العملي؟

أما الإجماع السكوتي العملي: فهو عبارة عن أن يفعل أهل الإجماع فعلاً ويعلم به غيرهم ويتلقوه بالسكوت، فلم يظهر منهم نكيراً لهذا الفعل، لذا فإن فضيلة المرحوم الأستاذ الدكتور/ محمد محمود فرغلي قد صوره بقوله: "أن يقول البعض ويسكب الباقيون، أو يفعل البعض ويسكت الباقيون.

س: ما شروط الإجماع السكوتي؟

المطلب الثاني: في ضوابط الإجماع السكوتي

- ١- أن يكون السكوت بعد مضي مدة تكفي للبحث والنظر، حيث إن مرور هذه المدة التي يمكن للمجتهد فيها التأمل والتروي تكون قرينة على أن المجتهد أعطى المسألة حقها من البحث والنظر ومدة التأمل؛ حدد البعض منهم الشيخ المحلاوي بثلاثة أيام، حيث قال: ولا يردوا عليهم بعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام".
- ٢- أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الرضا أو عدم الرضا، لأنه إذا وجد من المجتهد ما يدل على الرضا خرج هذا من دائرة الإجماع السكوتي إلى الإجماع الصريح، وإن وجد ما يدل على السخط أو عدم القبول خرج من أن يكون إجماعاً أصلاً.
- ٣- أن يكون الساكت قادراً على الإنكار، بمعنى أن لا يكون السكوت نتيجة خوف أو تهديد يسلب قدرته على التعبير. وهنا يقول صاحب الثبوت وشارحه: "ولا تقيّة هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما". حيث إن إظهار الرضا أو ترك التكبر في حالة التقيّة لا يعتد به.
- ٤- أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب، فإذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب فإنه لا يدل على شيء لأن الظاهر أنهم سكتوا.
- ٥- أن تكون المسألة محل الإجماع السكوتي من المسائل الاجتهادية التكليفية، فلو أفتى واحد بخلاف الثابت قطعاً وسكت الباقي من المجتهدين فإن هذا السكوت لا يكون دليل الموافقة.
- ٦- أن يعلم جميع أهل الاجتهاد بالمسألة الاجتهادية محل البحث، فيجب أن يكون لا يخفى على الساكت القول الذي يصدر من البعض أو الفعل.

ثانيا / الدراسة النصية

س: اكتب ترجمة موجزة للقاضي البيضاوي:

ترجمة القاضي البيضاوي

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، العلامة، ولد في المدينة البيضاء "بفارس" قرب شيراز.

قال ابن السبكي: "ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدروا فالحل فقط، فإن لم يقدروا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها فبهت المدرس. أما كتابه المنهاج فهو مختصر جليل اعتنى العلماء بشأته فشرحه الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بن حسين الجاربردي المتوفى سنة ٧٤٦هـ.

س: اكتب ترجمة للإمام الإسوي:

ترجمة الإمام الإسوي

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسوي، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين، أبو محمد. ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ٧٠٤هـ بإسنا من صعيد مصر، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، وقد حفظ التنبيه للشيرازي في ستة أشهر. **وتعلم على عدد من العلماء منهم:** الحسن بن أسد بن الأثير، وعبد المحسن الصابوني، والقطب السنباطي، والقونوي، وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي الحسن النحوي، وأبي حيان النحوي وغيرهما. قال الشوكاني: "كان فقيهاً ماهراً، ومعلماً ناصحاً، ومفيداً صالحاً، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته. وكانت وفاته ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الأولى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبعمائة.

س: اشرح قول المصنف في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة؟

تأخير البيان

قال المصنف: "الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة.

وجوز البصري، ومنا القفال والدقاق وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك. لنا مطلقاً: قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: ١٩].

قيل: البيان التفصيلي.

قلنا: تقييد بلا دليل. وخصوصاً أن المراد من قوله: {أَنْ تَذَبُّحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧].

قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة.

قلنا: الأمر لا يوجب الفور.

قيل: لو كان معينة لما عنفهم.

قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل: {إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} فنقض ابن الزبيري بالملائكة والمسيح، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ}.

أقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي: وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لا يطاق؛ لأن الإتيان بالشيء

مع عدم العلم به محال.

وكلام المصنف هنا مخالف لما أسلفه من جواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته، وهو المذكور في المحصول والحاصل. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

فالصحيح عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب أنه يجوز، ونقله في المحصول عن مذهبه.

ومنعت المعتزلة ذلك، قال في المحصول: "إلا في النسخ؛ فإنهم وافقونا على جواز تأخيرها"، وأهمل المصنف استثناءه.

وأما البيان التفصيلي وهو كونه مخصوصاً بكذا فغير شرط.

وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانيين.

فقوله: بالبيان. أي: مع البيان.

وفي النقل عن القفال نظر؛ فقد رأيت في كتاب الإشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقاً.

وقوله: فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان لا بقوله: جوز فيكون عامله محذوفاً أي: كائناً فيما عدا المشترك.

ولأجل هذين المعنيين لم يذكره المصنف فافهمه.

الأول: يدل على جوازه مطلقاً أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر وما ليس له؛ ولهذا قال: لنا مطلقاً، **والثاني:** خاص بالنكرة، والثالث: خاص بالعموم؛ ولهذا قال: وخصوصاً كذا وكذا.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ذكر البيان بلفظ {ثُمَّ} وهي للتراخي، فدل على أنه يجوز تراخيه عن اتباع الرسول، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال، وهو المراد بقوله تعالى: {قَرَأْتَهُ} أي: أنزلناه. اعترض أبو الحسين ومن معه من الشافعية بأن المراد هو البيان التفصيلي دون الإجمالي. وأجاب المصنف بأنه تقييد بلا دليل.

قوله: "وخصوصاً" هو معطوف على قوله مطلقاً، تقديره لنا مطلقاً كذا، وخصوصاً كذا، وهذا هو الدليل الثاني المخصوص بالنكرة، وتقديره أن المراد من قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] إنما هي بقرة معينة بدليل سؤالهم عن صفتها، وجواب الباري لهم حيث قال: {ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا} [البقرة: ٧٠] إلخ الآيات.

اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح، فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الزمان، وتأخيرها عنه تأخير عن وقت الحاجة وهو لا يجوز، فما تقتضيه الآية لا يقولون به، وما يقولون به لا تقتضيه الآية.

المذهب الأول: أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي؛ وإنما يفيد مطلق طلب الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ، بحيث لو فعله على الفور أو متأخراً كان مؤدياً للواجب من غير إثم.

المذهب الثاني: أنه يقتضي الفور بحيث إذا أخره المكلف عن أول زمن يمكنه الإتيان به يكون آثماً، وهو مذهب الحنابلة، وقول مالك في أصل المذهب، وقول جمهور المالكية، واختاره بعض الشافعية كالصيرفي والدقاق، وصححه القاضي حسين، واختاره داود وابن حزم من الظاهرية، وبعض الحنفية كالكرخي، وبعض المعتزلة.

المذهب الثالث: أن الأمر يدل على الفور، فيجب الفعل في أول الوقت أو العزم عليه في ثاني الحال.

المذهب الرابع: الوقف.

الاعتراض الثاني: لا نسلم أن البقرة كانت معينة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه أنه قال: "شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم".

جوابه: أنا نمنع كون التعنيف على السؤال، فإنه يجوز أن يكون على التواني أي: التقصير بعد البيان، فإن كلاً منهما محتمل. وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.

وتوجيهه: أنه تعالى أنزل: {إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: ٨٩] وهو عام في كل معبود، فقال ابن الزبيري: لأخصم محمداً، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أليس قد عبّدت الملائكة؟ أليس قد عبّد المسيح؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم؟! فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ

سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} [الأنبياء: ١٠١] فدل ذلك على الجواز.

واعترض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن صيغة "ما" لا تتناول الملائكة ولا المسيح؛ لأنها عامة في أفراد ما لا يعقل خاصة؛ ولهذا نقل الآمدي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "ما أجهلك بلغة قومك، "ما" لما لا يعقل" وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ} الآية للتخصيص، بل لزيادة بيان جهل المعترض.

الثاني: سلمنا أنها تتناولهم، لكنهم مخصوصون بالعقل؛ فإن العقل قاضي بأنه لا يجوز تعذيب أحد بجريمة صادرة من غيره ما لم يدع إليها ولا رضي بها.

وهذا الدليل كان حاضراً في عقولهم حالة الخطاب، ثم نزلت الآية تأكيداً له.

قوله: "قيل: تأخير البيان إغواء".

هذه حجة أبي الحسين البصري على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر، كما قال في المحصول.

وتقريره: أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثاً، وهو نقص.

وإن قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تكليفاً بما لا يطابق.

وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي، وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كاللجسيم وغيره مثل قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: ٥] {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: ١٠] مع أنه ليس بإغواء إجماعاً فكذلك هذا.

وللخصم أن يفرق بأن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تأخير البيان.

وأجاب المصنف: بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم.

قال في المحصول: وإن سلمنا، لكن المراد هو تبليغ القرآن؛ لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل، وذكره أيضاً ابن الحاجب.

ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضاً فالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها، وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقاً؛ إذ لا قائل بالفرق.

س: اشرح قول المصنف في مسألة النسخ؛

الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

الفصل الأول: في النسخ

قال المصنف: "وفيه مسائل:

الأولى: أنه واقع، وأحاله اليهود.

لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء.

وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: {مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} [البقرة: ١٠٦].

وأن آدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، والآن محرم اتفاقاً.

قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح.

الأول: وهو دليل على الجواز -فقط- أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم أن يتغير بتغيرها، فإننا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات، كما تتغير بحسب الأشخاص، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد.

الثاني: أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: {مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} [البقرة: ١٠٦] أي: نؤخرها {نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}.

وجه الدلالة: أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، -وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو

مخصصة قولان للعلماء، وحينئذ فنقول: نبوته -عليه الصلاة والسلام- إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعي، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز النسخ.

هكذا قرره الإمام، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن التزويج كان بوحى من الله تعالى، بل يجوز أن يكون بمقتضى الإباحة الأصلية، ورفعها ليس بنسخ كما قدمناه.

الثاني: ما ذكره في المحصول -وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة، وهي ظهور شريعة أخرى، أو كثرة النسل أو غير ذلك، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً.

وأجاب المصنف بأن هذا مبني على فاسد، وهو التحسين والتقيح العقلي، فيكون أيضاً فاسداً.

واستدل المصنف بوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر النبي أن يزوجها بالاعتداد بحول، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: ٢٤٠] ثم نسخ ذلك بقوله: {وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

الثاني: أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجي الرسول تقديم صدقة فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] ثم نسخ بقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [المجادلة: ١٣] الآية. وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن المدعي زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه أم لم يكن؛ لأنه معنى النسخ، وقد ثبت ذلك هنا.

وهذا الجواب مردود لأمر:

منها: أنه مناقض لما ذكره بعد ذل؛ فإنه استدل على أن الإجماع لا ينسخ القياس بقوله: "وأما القياس فلزواله بزوال شرطه" فاقتضى أن هذا ليس بنسخ.

الثاني: أن ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة.

الثالث: أنه إن أراد التمييز للنبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل؛ لأنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان. وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن الضمير لمجموع القرآن، ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقاً. قال: "الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة.

لنا: أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: ١٠٢] {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} [الصافات: ١٠٦] {وَقَدْ يَنَازَعُ بَذْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] فنسخ قبله.

قيل: تلك بناء على ظنه.

قلنا: لا يخطئ ظنه.

قيل: إنه امتثل، فإنه قطع فوصل.

قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء.

قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهي.

قلنا: يجوز للابتلاء.

وخالف فيه المعتزلة وبعض الفقهاء.

وعبارة التحصيل والإحكام وابن الحاجب: قبل الوقت.

فأما كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ولده: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: ١٠٢] الآية جواباً لقوله: {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: ١٠٢].

الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}.

الثالث: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ} [الصفات: ١٠٧] فلو لم يكن الذبح مأموراً به لما كان فيه بلاء، ولم يحتج إلى الفداء. وأما كونه نسخ قبله؛ فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه.

اعتراض الخصم بأمرين:

أحدهما: وهو اعتراض على المقدمة الأولى: أنا لا نسلم أنه كان مأموراً بالذبح، وإنما كان مأموراً بالمقدمات، فظن أنه مأمور بالذبح، وتلك الأمور التي تمسكت بها من قوله: {أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} وقوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ} وحصول الفداء إنما هو بناء على ظنه أنه مأمور.

وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ، لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.

الثاني: وهو اعتراض على المقدمة الثانية: لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل، فإن إبراهيم قد امتثل، ولكنه كان كلما قطع شيئاً وصله الله تعالى.

وأجاب ابن الحاجب: أيضاً بأن الأمر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد، بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت. وذهب الجمهور ومنهم الإمام والآمدي وأتباعهما إلى جواز الأمرين.

أما الأول: فلأن تقديم الصدفة على نجوى الرسول كان واجباً ثم نسخ بلا بدل.

وأما الثاني: فلأن الكف عن الكفار كان واجباً أي: كان قتالهم حراماً لقوله تعالى: {دَعِ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: ٤٨] ونحوه، ثم نسخ بإيجاب القتل مع التشديد فيه كثبات الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

وأجاب في الحصول أيضاً: بأن نسخ الآية معناه نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {ثَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}.

وقال ابن الحاجب: ولئن سلمنا فمدلول الآية أنه لم يقح، فأين نفي الجواز؟

المسألة الخامسة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحوال من قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}، وبالعكس كما روى الشافعي والترمذي وغيرهما عن عمر أنه قال: مما أنزل الله تعالى في كتابه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"؟ وذكر البخاري ومسلم قريباً منه أيضاً.

س: هل يجوز نسخ الحكم دون التلاوة؟

قال المصنف: السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافاً لأبي هاشم.

لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبداً، ثم يقال: أردت سنة.

قيل: يوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء.

المسألة السادسة: لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.

قال الآمدي: إلا إذا كان نسخه يوجب الإخبار بنقيضه وهو مما لا يحتمل التغير، كحدوث العالم فإن المعتزلة تمنعه؛ لأن التكليف بالكذب قبيح عقلاً، وعندنا أنه يجوز.

وقال المصنف: إن كان مدلوله مستقبلاً جاز، وإلا فلا.

ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلاً أن يقال: "لأعاقبن الزاني أبداً"، ثم يقال: أردت سنة واحدة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك، فإن النسخ إخراج بعض الزمان، وهو موجود هنا.

واستدل المانع: بأن نسخه يوهم الكذب؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها، وإيهام القبيح قبيح.

وجوابه: أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء، وهو ظهور الشيء بعد خفائه، فلو امتنع نسخ ذلك للإيهام لامتنع ذلك أيضاً.

س: عرف السنة في اللغة والاصطلاح؟

الكتاب الثاني في السنة

السنة في اللغة هي: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، يقال: استقام فلان على سنن واحد، ويقال: امض على سننك وسننك، أي على وجهك.

وقد اختلف العلماء في مصطلح السنة تبعاً لاختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فريق من أهل العلم. فالمحدثون إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة. والفقهاء إنما بحثوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي. والأصوليون إنما بحثوا عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة.

قال المصنف: الفصل الثالث: فيما ظن صدقه، وهو خبر العدل الواحد.

والنظر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به: دل عليه السمع.

وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يترجح احتمال صدقه كخبر العدل.

والثاني: عكسه كخبر الفاسق.

والثالث: أن يتساوى الأمران كخبر المجهول، ولم يتعرض للقسمين الآخرين لعدم وجوب العمل بهما كما سيأتي. وأشار إلى الأول بقوله: فيما ظن صدقه، فإن ظن الصدق من لوازم رجحان احتماله. وعرفه بقوله: وهو خبر العدل الواحد.

ومقصود الفصل منحصر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به: وقد اختلفوا فيه:

فذهب الجمهور إلى أنه واجب، لكن قال أكثرهم: وجوبه للدليل السمعي فقط. وقال ابن سريج والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري: دل على وجوبه العقل والنقل. واختلف هؤلاء فقال بعضهم: ذلك الدليل المانع له شرعي.

وقال بعضهم: عقلي.

وإلى هذين المذهبين أشار بقوله: شرعاً أو عقلاً.

وذهب آخرون: إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلاً.

قال المصنف: "لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار الخبر المخوف، والفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان. قيل: لعل للترجي.

الثاني: أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير، والتالي باطل لقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦].

الثالث: القياس على الفتوى والشهادة.

أقول: احتج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه، الأول.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر، أي: الاكتفاف عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد.

وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد فلأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف، والفرقة ثلاثة، فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحداً أو اثنين؛ لأنها بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين، فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين، وهو المدعي.

الواحد على استدلالنا بهذه الآية بثلاثة أوجه:

أحدها: أن لعل مدلولها الترجي لا الوجوب.

والجواب: أنه لما تعذر الحمل على الترجي حملناه على الإيجاب؛ لمشاركته للترجي في الطلب، كما تقدم إيضاحه مع ما يرد عليه.

الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية هو الخبر المخوف مطلقاً، بل المراد به الفتوى، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقاً كما تقدم.

وأجاب المصنف بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية **من وجهين:**

أحدهما: تخصيص الإنذار بالفتوى، مع أنها عامة فيه وفي الرواية.

والثاني: تخصيص القوم من قوله تعالى: {وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} بالمقلدين؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً في فتواه، بخلاف ما إذا حمل الإنذار على الرواية أو على ما هو أعم، فإنه ينتفي التخصيصان، أما تخصيص الإنذار فواضح.

قوله: "الثاني" أي: الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر واحد.

وتقريره من وجهين - ذكر أصلهما في المحصول -.

أحدهما: - ولم يذكر المصنف سواه -: أنه لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق؛ وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، وهو كونه خبر واحد، فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره؛ لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللاً بالغير، إذ لو كان معللاً بالغير لاقضى حصوله به، مع كونه حاصلًا قبل ذلك أيضاً لكونه معللاً بالذات.

التقرير الثاني: أن الأمر بالتبيين مشروط بمجيء الفاسق، ومفهوم الشرط حجة، فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً؛ لأن الظن يعمل به هنا، والقول بالواسطة منتف كما تقدم.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد القياس على الفتوى والشهادة، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

قوله: "قيل: لو جاز" أي: استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً **بأميرين:**

أحدهما: أنه لو جاز قبوله في الرواية لجاز اتباع مدعي النبوة بدون المعجزة بل بمجرد الظن، ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله تعالى بالظن أيضاً، قياساً على الرواية، وليس كذلك اتفاقاً.

الثاني: أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحساناً، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنه يخطئ ويصيب، فلا يعول عليه.

س: حرر محل النزاع في العمل بخبر الواحد؟

قال: "الثالثة: لا تقبل المراسيل خلافاً لأبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما -.

لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل.

قيل: الرواية تعديل.

قلنا: قد يروي عن غير العدل.

قيل: إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق.

قلنا: بل السماع.

قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت.

قلنا: لظن السماع."

أقول: لم يتعرض الإمام ولا أتباعه لتفسير المرسل.

وهو في اصطلاح جمهور المحدثين: عبارة عن أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما في اصطلاح الأصوليين: فهو قول العدل الذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

هكذا فسرهم الآمدي، وذكر ابن الحاجب وغيره نحوه أيضاً.

وهو أعم من تفسير المحدثين.

وقد اختلفوا في قبوله:

١. فذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع منه إلا مسائل ستعرفها.

٢. وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله في المحصول إلى قبوله.

٣. وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم.

تمسك الخصم بثلاثة أوجه: - الأولان اعتراض على ما قلناه، **والثالث** دليل على مدعاه.

أحدها: أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسًا غاشًا.

الثاني: أن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقتضي صدقه؛ لأن إسناد الكذب ينافي العدالة، وإذا ثبت صدقه تعين قبوله.

الثالث: أن الصحابة أرسلوا أحاديث كثيرة أي: لم يصرحوا فيها بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الناس على قبولها.

قال: "فرعان:

الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم، الثاني: إن أرسل ثم أسند قبل، وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف".

٢. **والمذهب الثاني:** لا يقبل؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه بضعفهم، إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم، ولا شك أن تركه للراوي مع علمه بضعفه خيانة وغش، فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح، وإذا كان خائنًا لم تقبل روايته مطلقًا، هذا حاصل ما قاله الإمام.

وجوابه: أن ترك الراوي قد يكون لسيان اسمه أو لإثارة الاختصار.

س: هل يجوز نقل الحديث بالمعنى، وضح آراء العلماء في هذه المسألة؟

قال: "الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافاً لابن سيرين.

لنا: أن الترجمة بالفارسية جائزة فبالعربية أولى.

قيل: يؤدي إلى طمس الحديث.

قلنا: لما تطابق لم يكن ذلك".

أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى أي: بلفظ آخر غير لفظه:

١. فجوزه الأكثرون، واختاره الإمام الآمدي وأتباعهما، ونص عليه الشافعي، وممن نقله عنه صاحب المحصول.

٢. وقال ابن سيرين وجماعة: لا يجوز.

فإن جوازناه فشرطه:

- أن يكون الفرع مساوياً للأصل في إفادة المعنى من غير زيادة ولا نقصان.

- وأن يكون مساوياً في الجلاء والخفاء؛ لأنه لو أبدل الجلي بالخفي أو عكسه لأحدث حكماً لم يكن، وهو التقديم أو التأخير عند التعارض.

احتج الخصم بأن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى طمسه أي: محو معناه واندراسه كما قال الجوهر فيلزم أن لا يجوز.

وبيانه: أن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى فغايتة أن يجتهد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث في المعنى.

وأجاب المصنف بأن الكلام في نقله بلفظ مطابق له، وعند تطابق اللفظين لا يقع التفاوت قطعاً.

س: اشرح مسألة "إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة"؟

قال: "الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة. وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ولم يغير إعراب

الباقين، وإن لم يجز الذهول لم تقبل، وإن غير الإعراب مثل: "في كل أربعين شاة شاة" أو "نصف شاة" طلب الترجيح.

- فإن كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك عنها فلا إشكال في قبولها.

- وإن كان المجلس واحداً نظرنا في الذين لا يروون الزيادة:

• فإن كانوا عدداً كثيراً لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الواحد ردناها.

وأما الإمام فشرط في القبول مع ما قلناه أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها، فإن صرح بنفيها فقال: إنه -عليه الصلاة والسلام- وقف على قوله: "ذكر أو أنثى" ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له فإنهما يتعارضان. ونص الشافعي -رحمه الله- على قبول الزيادة من غير تعرض لهذا الشرط، ومن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان. واختار الأيباري شارح البرهان أن الراوي إن اشتهر بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل روايته؛ لأنه متهم، وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت.

قال ابن الحاجب: "وإذا أسند الحديث وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه، فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق".

فرعان:

أحدهما: إذا سمع خبراً فأراد نقل بعضه وحذف البعض:

• فإن لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" جاز الحذف كما نقله ابن الحاجب عن الأكثرين. وقال الآمدي: إنه لا يُعرف فيه خلاف.

الثاني: اختلفوا في الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهي التي لم تنقل بالتواتر:

• فاختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي، وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراً، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر.

س: عرف الإجماع كما ذكره المصنف؟

قال المصنف: "الكتاب الثالث: في الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة، وفيه مسائل:

الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكل واحد.

وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة.

وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا محصورين قليلين".

أقول: الإجماع يطلق في اللغة على العزم، قال الله تعالى: {فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١] أي: أعزموا.

فقوله: اتفاق جنس، والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك كافٍ في الإجماع.

وقوله: أهل الحل والعقد أي: المجتهدين، فخرج بذلك اتفاق العوام واتفاق بعض المجتهدين، فإنه ليس بإجماع.

وقوله: من أمة محمد، احتراز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة؛ فإنه ليس بإجماع أيضاً كما اقتضاه كلام الإمام، وصرح به الآمدي هنا، ونقله في اللمع عن الأكثرين.

وهذا الحد فيه نظر من وجوه:

أحدها: ما أورده الآمدي وابن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والعقد من عصر واحد، ولا بد منه.

الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدونه، مع أنه قد تقدم من كلام المصنف في النسخ في الكلام على أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به أن الإجماع لا ينقصد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينقصد؛ لكونه بعض الأمة، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة؛ لاستقلاله بإفادة الحكم.

الثالث: المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد، إذا لم يكن في العصر غيره، فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفيه، فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعداً.

نعم حكى الآمدي وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح.

وجوابه: أن دواعي الناس مختلفة ثمة أي: في المأكل؛ لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه، بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر.

أما الأول: فلانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء واحد منهم؛ بأن يكون أسيراً، أو محبوساً في مطمورة، أو منقطعاً في جبل؛ ولأنه

يجوز أن يكون فيهم من هو خامل الذكر لا يعرف أنه من المجتهدين.

وأما الثاني: فلاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده؛ خوفاً من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.

وأما الثالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر.

وأجاب المصنف - رحمه الله -: بأن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة - رضوان الله عليهم - فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه.

س: وضع رأي المصنف في حجة الإجماع؟

قال المصنف: "الثانية: إنه حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج.

لنا وجوه: الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ} [النساء: ١١٥] الآية، فيكون محرماً، فيجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما. أقول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، خلافاً للنظام والشيعة والخوارج، فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون.

أما النظام فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا، بل قال كما نقله عنه الآمدي: إن الإجماع هو كل قول يحتج به. وأما الخوارج فقالوا: كما نقله القرافي في الملخص: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم.

الأول: وقد تمسك به الشافعي في الرسالة: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥].

أحدهما: أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي: على المجموع المركب من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، فيكون المجموع هو المحرم، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه كتحرير الأختين.

الثاني: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما، لكن لا نسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقاً، بل بشرط تبين الهدى، فإن تبين الهدى شرط في المعطوف عليه؛ لقوله تعالى: {مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ} **وأجاب المصنف - رحمه الله - بوجهين:**

أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطاً في المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل إعراباً ومدلولاً كما تقدم غير مرة.

الثاني: سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك، فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة، لا أدلة الأحكام الفرعية، فيكون هذا الهدى شرطاً في اتباع غير سبيل المؤمنين، ونحن نسلمه.

الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع، بل دليل الإجماع.

الخامس: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتد، ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها، كالأكل والشرب.

وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن اتباعهم في المباح أيضاً واجب، ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المباح، وهو اعتقاد إباحته، وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى.

الثاني: أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل، ولم يقدح في الدلالة على الباقي، فكذلك الأول.

والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم".

أقول: الدليل الثاني على أن الإجماع حجة قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: ١٤٣].

وتقريره: أن الله تعالى عدل هذه الأمة؛ لأنه تعالى جعلهم وسطاً، وقد قال الجوهري: والوسط من كل شيء أعدله، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} أي: عدولاً هذا لفظه، ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء، والشاهد لا بد وأن يكون عدلاً.

اعتراض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن العدالة فعل العبد؛ لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات، والوسط فعل الله تعالى لقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] فيكون الوسط غير العدالة، فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم، وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلاً، ولكن يخبر عن عدالته.

الثاني: سلمنا أن الله تعالى عدلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة، وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها، فتكون الأمة عدولاً في الآخرة لا في الدنيا، ونحن نسلمه.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على أن الإجماع حجة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، ونظائره من الأحاديث كقوله: "لا تجتمع أمتي على الضلالة"، وكقوله: "سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها".

قوله: "والشيعة عولوا عليه" يعني: أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي، وذلك الإمام لا بد أن يكون معصوماً؛ وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ولزم التسلسل، وإذا كان الإمام معصوماً كان الإجماع حجة لاشتماله على قوله: لأنه رأس الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعاً.

س: اشرح مسألة (إذا قال البعض وسكت الباقيون)؟

المسألة السادسة

قال المنصف: السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقيون فليس بإجماع ولا حجة.

وقال أبو علي: إجماع بعدهم.

وقال ابنه: هو حجة.

لنا: أنه ربما سكت لتوقف، أو خوف، أو تصويب كل مجتهد.

المسألة السادسة: إذا قال بعض المجتهدين قولاً وعرف به الباقيون، فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه، ففيه مذاهب:

أصحها عند الإمام: أنه لا يكون إجماعاً ولا حجة لما سيأتي، ثم قال هو والآمدي: إنه مذهب الشافعي، وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي، وقال الغزالي في المنحول: نص عليه الشافعي في الجديد.

والثاني: وهو مذهب أبي علي الجبائي: أنه إجماع بعد انقراض عصرهم؛ لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال.

والثالث: قاله أبو هاشم بن أبي علي: إنه ليس بإجماع، لكنه حجة.

وحكى في المحصول عن ابن أبي هريرة: أنه إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإلا فنعم.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أنه ليس بإجماع ولا حجة، أن السكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم، إما لكونه لم يجتهد فيه، أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء.

قوله: "قيل: يتمسك" أي: احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفاً، فدل على جواز الأخذ بقول البعض وسكوت الباقيين.

والجواب: المنع، أي: لا نسلم أنهم كانوا يتمسكون به؛ فإن وقع منهم شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.

انتهى المنهج

خليك مع تبارك

مذكرة الشرح هي مذكرة تحتوي على تلخيص لأهم الموضوعات التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن التلويح الممل أو التقصير المخل حتى تكون في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم المواضيع التي تكون محلا لأسئلة الامتحان دون عناء



للاستفسار: ٠١٠١٢٧٧٧٤٣٥

